CATASTRO · UACA · TERCERA PRUEBA DE GRADO

Catastro
Guía completa para el examen

Toda la materia esencial en un documento: qué entender, qué recordar y cómo resolver los casos.

Teoría desarrollada · casos resueltos · repaso activo · selección normativa

Una sola guía para estudiar la tercera prueba de grado. Reúne los siete bloques del programa y los problemas de las 14 convocatorias aportadas. Las explicaciones conectan el concepto, la regla, su aplicación y el error que conviene evitar. No necesitás recorrer las presentaciones para seguir la lectura.

Cómo trabajarlo

1. Leé una unidad y explicala en voz alta sin mirar.
2. Resolvé el caso antes de leer la respuesta.
3. Repasá la regla, la excepción y la conclusión del caso.
4. Practicá los simulacros incluidos. El índice final permite ampliar con tus exámenes cuando lo necesités.

Alcance de las respuestas

Son respuestas razonadas para entrenar, no un solucionario oficial del jurado. Cuando faltan hechos, se explica qué dato decide el resultado. Los ejemplos añadidos se identifican como casos de entrenamiento. Los enunciados históricos se resuelven aquí con orientación de estudio actual, salvo indicación expresa.

Normativa y alcance

El Decreto 44647 se contrastó con SINALEVI el 22/10/2026. La compilación de Teams identifica sus versiones al 28/09/2026; para las demás normas se usa esa edición y se señalan contrastes oficiales adicionales. Las presentaciones antiguas sirven como apoyo conceptual: una numeración o un procedimiento derogado no se convierte en regla vigente por aparecer en ellas.

Contenido

1. Qué estudiar y cómo te lo preguntan 3

2. Propiedad, derechos y límites del inmueble 4

3. Cómo se forma y mantiene el catastro 7

4. Estudio previo, inconsistencias y reclamos 10

5. Levantamiento, georreferencia y exactitud 12

6. Preparación e inscripción del plano 15

7. Plazos, provisionalidad y cancelación 17

8. Información posesoria, usucapión y localización 20

9. Rectificación de cabida y reunión de fincas 22

10. Fraccionamientos, urbanizaciones y condominios 24

11. Servidumbres y formas de acceso 27

12. Zona marítimo terrestre y marinas 31

13. Aguas, protección forestal y regímenes especiales 34

14. Ejercicio profesional, fe pública y protocolo 36

15. Plan de un mes con esta guía 39

16. Repaso final: reglas que no conviene confundir 41

17. Simulacro A: diagnóstico completo 42

18. Simulacro B: aplicación y cambios de supuesto 44

19. Respuestas y autocorrección de los simulacros 46

20. Índice de las 110 preguntas originales 50

Fuentes y ampliación dirigida 54

1. Qué estudiar y cómo te lo preguntan

La prueba exige desarrollar respuestas, no reconocer opciones. En las 14 convocatorias aportadas se dispone de 90 minutos y se contestan cinco preguntas de 20 puntos. Doce exámenes ofrecen ocho preguntas; IC-2022 e IC-2023 ofrecen siete. Si se responden más de cinco, las instrucciones establecen que se califican las primeras cinco.

La preparación tiene dos metas: comprender el régimen del inmueble y redactar una solución con fundamento. Aprender listas sin saber cuándo se aplican deja sin resolver los casos que cambian una fecha, un acceso, el origen de una finca o una afectación.

Los siete bloques del programa quedan cubiertos aquí

Programa de la tercera prueba	Dónde estudiarlo
Bienes inmuebles, propiedad, servidumbres, gravámenes, expropiación y linderos	Unidades 2, 8, 9 y 11
Ley del Catastro y desarrollo del catastro	Unidades 3 y 4
Ejercicio profesional, ética, fe pública y protocolo	Unidad 14
Métodos de levantamiento y enlaces a la red	Unidad 5
Zonas, exposición pública y mantenimiento	Unidad 3
Levantamiento e inscripción: rectificación, reunión, concesiones, permisos, condominios, urbanizaciones, cementerios y posesión	Unidades 6 a 13
Normas y visados que afectan la agrimensura	Tablas y referencias en las unidades 6, 8, 10, 11, 12 y 13

Frecuencia observada, no pronóstico

El conteo se hizo sobre el contenido de 110 preguntas, excluyendo los temas genéricos impresos en las portadas. Una pregunta puede evaluar dos o más bloques, por lo que los totales se superponen.

Bloque	Exámenes de 14	Preguntas
Accesos, servidumbres y fraccionamientos	13	23
Proceso catastral, antecedentes e inconsistencias	12	23
Posesión, usucapión y regímenes especiales	12	19
ZMT y marinas	11	16
Fe pública, protocolo y ética	11	12
Rectificación y reunión	10	13
Provisionalidad y cancelación	9	11
Georreferencia y tolerancias	5	7

Bloque	Exámenes de 14	Preguntas
Condominios, cementerios y otros actos	5	6
Requisitos y documentos catastrales	3	3

En los dos exámenes de 2026 aparecen proceso catastral, accesos, rectificaciones, ZMT y provisionalidad. Esto aumenta su utilidad para practicar, pero no permite descartar los otros bloques. El programa sigue incluyendo métodos de campo y expropiaciones aunque sean poco visibles en esta muestra.

La estructura de una buena respuesta

1. Conclusión provisional: indicá si procede, no procede o depende de una condición concreta. **2. Hechos decisivos:** ubicación, razón de inscripción, antecedentes, fecha, acceso y afectaciones. **3. Regla:** explicá el artículo aplicable y la excepción pertinente. **4. Aplicación:** conectá cada hecho con la regla y terminá con el trámite, cálculo o resultado.

Si piden cuatro pasos, numerá cuatro actuaciones y explicá para qué sirve cada una. Si piden diez requisitos, escribí diez elementos diferentes. Si el caso tiene cuatro subincisos, conservá esa organización; una explicación general puede dejar puntos sin contestar.

Distribución de tiempo propuesta: cinco minutos para elegir, 75 minutos para redactar y diez para revisar. Son unos quince minutos por respuesta. No inviertas media prueba perfeccionando una sola pregunta.

> Esta guía contiene las reglas esenciales, los casos y los simulacros. Los archivos originales quedan como respaldo. La lectura principal es ésta; no se propone estudiar todas las leyes de principio a fin.

Siglas para seguir la lectura

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. **CIT:** Colegio de Ingenieros Topógrafos. **IGN:** Instituto Geográfico Nacional. **INVU:** Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. **RFU:** Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. **MINAE:** Ministerio de Ambiente y Energía. **INDER:** Instituto de Desarrollo Rural. **ICT:** Instituto Costarricense de Turismo. **CIMAT:** Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos. **ZMT:** zona marítimo terrestre. **PNE:** Patrimonio Natural del Estado. **AEUR:** acceso excepcional para uso residencial. **GNSS:** sistemas globales de navegación por satélite. **DTA:** división territorial administrativa.

Programa oficial, tercera prueba, p. 2; instrucciones y preguntas de las 14 convocatorias de 2022-2026. Conteo y método de respuesta elaborados para el estudio.

2. Propiedad, derechos y límites del inmueble

Parcela, predio y finca: tres palabras que no son idénticas

La **parcela** es la unidad física delimitada por una línea cerrada. El **predio** puede reunir una o varias parcelas contiguas e interdependientes, situadas en una provincia y pertenecientes a uno o varios propietarios o poseedores. La **finca** es la unidad jurídica individualizada registralmente. Una configuración visible en el terreno no basta para afirmar que existe una sola finca o un único titular.

La **propiedad** es un derecho; la **posesión** describe el ejercicio de poder sobre el bien en las condiciones que el ordenamiento reconoce. Tener una cerca, cultivar o pagar servicios puede aportar información sobre la posesión, pero no demuestra por sí solo propiedad inscrita. A su vez, un documento inscrito requiere analizar su origen y correspondencia con el terreno.

Según el Código Civil, art. 264, el dominio comprende posesión, usufructo, transformación y enajenación, defensa y exclusión, restitución e indemnización. Es un conjunto de facultades sujeto a límites legales; no

autoriza ocupar cauces públicos, desconocer servidumbres o eliminar áreas de protección.

Derechos y cargas que debés reconocer

Figura	Significado	Consecuencia para el estudio catastral
Usufructo	Uso y disfrute de un bien ajeno en las condiciones del derecho constituido	Separar a quien disfruta del nudo propietario; verificar alcance y representación
Copropiedad	Varias personas son titulares de cuotas de un mismo bien	Una cuota ideal no equivale automáticamente a un lote material localizado
Hipoteca	Garantía real sobre un inmueble	Identificar la carga y los actos que la afectan; no confundir propiedad con acreencia
Servidumbre	Beneficio de un fundo y carga de otro	Identificar dominante, sirviente, título y recorrido
Anotación o medida cautelar	Publicidad de una situación o restricción según su fundamento	Leer contenido y efecto: no toda nota impide los mismos movimientos
Concesión o permiso de uso	Habilitación administrativa para un uso bajo un régimen específico	No representar el derecho como propiedad privada ordinaria

En la práctica, el estudio del titular, la personería y las facultades del representante permite saber quién puede solicitar, consentir o disponer. Un contratante puede pagar el trabajo sin tener por ello legitimación para cancelar un plano o modificar derechos ajenos. No inventés números de identificación, matrículas ni proporciones.

Legitimación para solicitar el levantamiento significa comprobar la relación entre quien solicita y el inmueble o derecho objeto del trabajo. Identificá a la persona, su calidad jurídica y el alcance de una eventual representación; vinculá esa calidad con la razón del plano. Ser vecino, ocupante por mera tolerancia o quien paga el servicio no acredita por sí mismo facultad para actuar por el titular.

En la pregunta histórica IIIC-2022 P2, el entonces vigente art. 22 del Decreto 34331 enumeraba titular registral, poseedor, concesionario, solicitante de concesión y representantes legales; también reconocía al albacea de la sucesión del titular. Se estudia esa lista en su contexto histórico. Para el caso actual, comprobá el régimen específico y las facultades vigentes; no confundás legitimación para medir, para disponer del derecho y para cancelar un plano. El Decreto 44647 define la legitimación registral por el vínculo de titularidad e interés sustancial con los asientos.

Plano y escritura cumplen funciones distintas. El plano representa geométricamente el inmueble; el acto jurídico produce el efecto que corresponda al derecho y al procedimiento. La inscripción de un plano no equivale a transferir la propiedad, constituir una servidumbre o ganar una usucapión.

La Ley 6545, art. 30, exige citar plano en todo movimiento, con las excepciones de **cancelación hipotecaria, afectación a patrimonio familiar y embargo**. La constitución de hipoteca no está incluida en la excepción de cancelación. Si una pregunta contrapone hipoteca y patrimonio familiar, identificá exactamente el acto, no sólo la palabra hipoteca.

Deslinde, amojonamiento y replanteo

Deslindar es determinar el límite. **Amojonar** es materializarlo mediante señales. **Replantear** es llevar al terreno una geometría definida y sustentada. Son actuaciones relacionadas, pero colocar un mojón no resuelve por sí mismo una disputa de dominio.

El Código Civil, arts. 296-297, regula la concurrencia de colindantes y la demarcación conforme a títulos; a falta de títulos suficientes, se considera la posesión de los confinantes. Para el proceso catastral, la Ley 6545, arts. 16-17, contempla convocatoria, títulos, conformidad y reglas para inmuebles no inscritos. Deben distinguirse esas actuaciones del simple señalamiento que hace el cliente.

Una secuencia técnica razonable consiste en estudiar antecedentes; identificar físicamente los linderos y las señales existentes; comparar medición, títulos y planos; documentar conformidades o desacuerdos; y materializar sólo la solución sustentada. Si hay contradicción no resuelta, registrá el conflicto: no desplazás el lindero porque una parte lo solicite.

Proceso sumario e intervención del topógrafo

El proceso sumario civil es una vía de tramitación concentrada para las pretensiones que la ley asigna a ese procedimiento. En materia de inmuebles, un ejemplo útil es el interdicto para tutelar la posesión actual ante perturbación, despojo o alteración de linderos. No resuelve por esa sola vía la propiedad o la posesión definitiva.

Ante una cerca presuntamente movida, el aporte técnico puede ubicar el área afectada, documentar señales y ocupación, comparar el antes y el después y presentar un croquis o peritaje con respaldo. Debe distinguir hechos observados de conclusiones jurídicas. El agrimensor no decide a cuál parte reconocer el dominio ni sustituye la valoración del tribunal.

Preparación de IIC-2022 P2; Código Procesal Civil, régimen sumario e interdictal, arts. 103 y 106; aplicación ilustrativa del Tribunal Agrario sobre posesión y linderos, resolución consultada en Nexus (enlace en fuentes). La competencia y el procedimiento concretos dependen de la naturaleza del conflicto.

Expropiación: lo necesario para esta prueba

La expropiación es la privación de propiedad o derechos patrimoniales por interés público legalmente comprobado, mediante indemnización que represente el justo precio. La Ley 7495 exige un acto motivado de declaratoria de interés público, su notificación y publicación. No es una compraventa informal ni una decisión autónoma del topógrafo.

El trabajo de agrimensura ayuda a identificar qué se adquiere, de cuál finca procede, su área, mejoras, afectaciones y remanentes. En una expropiación parcial hay que representar tanto la faja como la relación con la finca original, y examinar si el resto conserva acceso y utilidad. La medición debe coincidir con el objeto que se valora y se tramita.

En los estudios previos, el art. 3 exige comunicar fecha, hora, tipo y motivo. Si existe negativa, se solicita autorización judicial por la vía prevista; el profesional no se atribuye facultad de entrada por la fuerza. Los daños causados por esos estudios tienen tratamiento indemnizatorio.

Para el avalúo, el art. 22 exige describir método, terreno, construcciones, uso y otros derechos o elementos valorables. Se consideran daños reales permanentes; no se incorporan expectativas ni la plusvalía creada por el mismo proyecto. Éste es el vínculo entre levantamiento y valoración: un área errónea o una mejora omitida cambia la base del justo precio.

Ley 6545 arts. 6-8, 16-17 y 30; Código Civil arts. 264 y 295-297; Ley 7495 arts. 1, 3, 18, 21-22. Para las reglas procesales completas de expropiación se conserva el texto de la compilación del 28/09/2026.

Caso 1. El cliente y el límite

Enunciado: Un propietario pide mover una cerca dos metros porque su plano señala más área. ¿Se procede sólo por la diferencia de cabida?

Desarrollo: No. El área aislada no determina dónde debe desplazarse un lindero. Primero se estudian título, plano que dio origen a la finca, planos vecinos, ocupación, señales y medición enlazada. Se compara la geometría y se identifica la causa de la diferencia. Si afecta derechos de un colindante, se requiere la solución jurídica y técnica procedente. El replanteo materializa una geometría sustentada; no convierte una pretensión unilateral en límite válido.

Cambiá un dato: Si ambos vecinos están conformes, aún debe comprobarse que el acuerdo no invade dominio público ni sustituye las formalidades necesarias.

Referencia: Entrenamiento; Código Civil 296-297; Decreto 44647 art. 73.

3. Cómo se forma y mantiene el catastro

Finalidad y documentos

El catastro representa y describe las tierras de forma gráfica, numérica, literal y estadística. Sirve a fines jurídicos, económicos, fiscales y administrativos. El mapa ayuda a ubicar y relacionar predios; la base de datos organiza atributos; los planos catastrados documentan geometrías particulares. El art. 56 del Decreto 44647 identifica esos tres documentos constitutivos.

El objetivo del plano, art. 57, es contribuir al establecimiento, mejora y mantenimiento del mapa, definir gráficamente y matemáticamente el predio y publicitar sus linderos. La inscripción catastral no sanea documentos nulos o anulables. Por eso el resultado exige concordancia entre realidad física, asiento catastral y asiento registral.

Beneficios que podés desarrollar en una pregunta: ubicar de manera integrada las fincas; detectar contradicciones y superposiciones; relacionar geometría con titularidad y antecedentes; apoyar la seguridad del tráfico inmobiliario; y mantener una base útil para la gestión territorial. Explicá qué mejora cada beneficio, sin afirmar que el mapa elimina todo conflicto.

Zona catastral y zona catastrada

La Ley 6545 define **zona catastral** como aquella donde el levantamiento está en proceso y **zona catastrada** como aquella donde fue concluido y oficializado. El Decreto 30106 declaró zona catastral a todos los cantones; eso no significa que todo el territorio haya quedado oficializado como zona catastrada.

La diferencia importa para conocer la fase del proceso, los efectos de la oficialización, el identificador predial y las verificaciones. Que un distrito aparezca en una plataforma cartográfica tampoco sustituye la declaratoria correspondiente.

Las trece etapas del artículo 61

Etapa	Qué produce o verifica
1. Control geodésico catastral	Marco para ubicar las mediciones de forma común
2. Fotografías, control fotogramétrico, ortofotos y capas digitales	Insumos gráficos para conformar el territorio
3. Levantamientos complementarios	Información que falta o requiere detalle
4. Antecedentes registrales y catastrales	Historia jurídica y gráfica de los inmuebles
5. Conciliación jurídica-catastral	Relación entre títulos, planos y realidad física
6. Expedientes prediales	Documentación organizada de cada predio
7. Información de campo	Comprobación y recopilación en el terreno
8. Mapa y mosaico provisional	Representación conjunta para revisión
9. Exposición pública y actas de conformidad	Participación de las personas interesadas
10. Mapa definitivo	Resultado ajustado del proceso
11. Actualización y mantenimiento	Incorporación de cambios y mejoras
12. Firmeza de los datos	Declaración administrativa correspondiente
13. Declaratoria de zona catastrada	Oficialización mediante decreto

Si el examen pide diez actividades, podés seleccionar diez etapas distintas de esta lista y explicar cada producto. No contés como dos etapas el mapa y el mosaico cuando el inciso los agrupa.

Exposición pública: antes, durante y después

Antes: preparar la información provisional y convocar mediante La Gaceta Digital y un medio de circulación nacional; pueden usarse medios locales. **Durante:** las personas interesadas examinan los datos y pueden suscribir conformidad. La exposición presencial dura ocho días naturales y puede prorrogarse hasta dos veces consecutivas con nuevas publicaciones.

Después: quien discrepe presenta reclamo formal por escrito dentro de quince días hábiles desde el último día de exposición. La autoridad examina las objeciones y resuelve en el plazo normativo de un mes. La Ley 6545 art. 20 vincula ese mes a la presentación del reclamo. Se declaran firmes los datos y posteriormente se oficializa la zona por decreto. Leé conjuntamente la ley y el art. 62, sin mezclar días naturales y hábiles.

Una vez oficializados, los datos de ubicación y medida se tienen como ciertos; su impugnación se plantea en vía judicial. La Ley 6545 art. 21 permite rectificaciones para garantizar y mejorar exactitud, de oficio o a gestión avalada por profesional. Esto no autoriza resolver administrativamente cualquier disputa de propiedad. El reclamo técnico al mapa, la corrección de un error y la impugnación del derecho publicitado requieren distinguirse.

El acta de deslinde e identificación se levanta en terreno y recoge aceptación de ubicación y linderos. El acta de conformidad expresa acuerdo con los datos catastrales. Forman parte del proceso; no son equivalentes a una escritura de transferencia ni al protocolo profesional completo.

Para desarrollar los **cuatro datos de un acta de deslinde** que pide IIC-2024 P7, organizá la respuesta en: **1)** identificación y calidad de propietario/poseedor o representante; **2)** individualización del inmueble; **3)** ubicación y descripción de sus linderos; **4)** manifestación de aceptación, firma y constancia de la actuación. Es una

organización de contenidos a partir de la Ley 6545 arts. 11 y 16-17, no una lista textual de cuatro incisos. La convocatoria al deslinde se comunica con ocho días de anticipación; el art. 16 regula la conformidad presumida si el propietario legalmente convocado no concurre. No se presume conformidad ante cualquier ausencia sin convocatoria válida.

Principios que dan sentido al procedimiento

Principio	Aplicación que podés explicar
Legalidad	La calificación y el trabajo deben respetar las normas; un defecto necesita fundamento
Rogación	La presentación formal del documento solicita la inscripción
Prioridad	Importa el orden de presentación entre documentos incompatibles
Tracto sucesivo	Las inscripciones, modificaciones y cancelaciones deben enlazar de forma coherente
Publicidad	Los asientos hacen cognoscible la información y producen efectos frente a terceros
Especialidad	Individualiza titular, inmueble y contenido del derecho
Calificación unitaria	Se consignan todos los defectos detectados, con fundamento técnico o jurídico
Concordancia catastral	Deben corresponder realidad física, asiento catastral y asiento registral
Continuidad del mapa	La información se relaciona en el espacio y a través del tiempo

La fe pública registral protege en las condiciones legales a titulares y terceros registrales; no debe confundirse con la fe pública del agrimensor sobre ciertos datos técnicos. La expresión “principio de espejo” ayuda a recordar la concordancia: si cambió la finca, los datos que la representan deben guardar una relación coherente.

Las doce acciones de mantenimiento, artículo 66

1. Actualizar la conformación mediante asientos inmobiliarios y revisar exactitudes relativas y absolutas.
2. Determinar la relación entre plano y asiento registral.
3. Conformar el predio en el mapa.
4. Actualizar atributos y reportes.
5. Sanear los predios.
6. Mejorar su conformación.
7. Determinar inconsistencias.
8. Ubicar y georreferenciar asientos inmobiliarios.
9. Definir la compatibilización.
10. Reconfigurar geometría cuando sea necesario.
11. Mejorar precisión y exactitud de manera directa o indirecta.
12. Respetar la geometría del polígono del plano catastrado.

Para IIC-2026 P8 basta seleccionar cinco acciones diferentes, pero aprenderlas por función es más sólido: vincular documentos, construir geometría, actualizar datos, detectar discordancias y mejorar calidad. “Actualizar, mantener y mejorar” sin explicar el objeto resulta demasiado ambiguo.

Ley 6545 arts. 2-5 y 9-21; Decreto 44647 arts. 30-39 y 56-69. Practicar IIC-2022 P3, IIIC-2022 P1, IIC-2023 P3, IIIC-2023 P8, IIC-2024 P3, IIC-2025 P3 e IIC-2026 P8.

4. Estudio previo, inconsistencias y reclamos

Una investigación en cuatro pasos

1. Reconstruir antecedentes jurídicos. Revisá finca, titularidad, proporciones, naturaleza, área, origen, segregaciones, reuniones, gravámenes y anotaciones. Identificá la escritura o resolución relevante. Una consulta del estado actual no muestra por sí sola cómo se formó la finca.

2. Reconstruir antecedentes catastrales. Buscá el plano relacionado al asiento, el del origen y los planos vecinos. Revisá sus notas, razones de inscripción, fechas, geometría y modificaciones. No asumas que el plano más reciente sustituyó válidamente todos los anteriores.

3. Conciliar con el terreno y el mapa. Prepará mosaico o montaje en el sistema oficial; compará linderos, accesos, cauces, referencias, áreas y tolerancias. Separá error de ubicación, diferencia de área, inconsistencia documental y disputa real de derechos.

4. Definir la actuación. Revisá cautelares, plan regulador e información institucional. Precisá si procede un plano, una corrección, un visado, un reclamo o intervención judicial. Documentá la razón de la propuesta y sus efectos sobre vecinos y bienes públicos.

Estos cuatro grupos desarrollan el art. 73. No sustituyen sus obligaciones: comprobar cautelares, recabar información institucional, constatar plan regulador y realizar conciliaciones y montajes. Un estudio técnico debe tener firma digital, montaje digital y referencia al sistema oficial; su carácter pericial implica responsabilidad profesional, arts. 78-80.

Leer un certificado sin confundir campos

El certificado puede mostrar **inconsistencias**, **modificaciones** y afectaciones de regímenes especiales. Son campos distintos. En el material de clase, inconsistencia 3 con modificación 0 identifica una finca sin plano relacionado; inconsistencia 3 con modificación 9 describe un supuesto distinto relacionado con errores del plano y tolerancias. No leás el número 9 aislado sin saber en cuál campo aparece.

Código o combinación del material de apoyo	Idea que debe investigarse
Inconsistencia 3 / modificación 0	Falta de un plano relacionado a la finca
Inconsistencia 3 / modificación 9	El plano relacionado presenta errores al reconstruirlo, excediendo tolerancias en el supuesto descrito
Inconsistencia 4	Exceso de área en la conformación; no constituye por sí solo autorización para rectificar
Inconsistencia 5	Discordancia del asiento; la modificación asociada precisa si es plano, área, colindancia u otro dato
Inconsistencia 6	Sobreposición; distinguir parcial, total y posible doble titulación
Inconsistencia 7	Relación conflictiva con vías públicas o afectación al demanio según el supuesto
Inconsistencia 9	Ubicación física en un distrito distinto del asiento
Inconsistencia 10	Fincas no individualizadas en el espacio físico; requiere reconstruir la relación entre títulos y predio

Los códigos orientan el diagnóstico, pero no reemplazan la lectura del asiento ni del expediente. La nomenclatura del material histórico debe cotejarse con la publicidad actual. No se concluye que una finca “está libre de problemas” únicamente porque un campo marque cero.

Aviso, advertencia e inmovilización

Figura	Qué significa para la respuesta
Aviso catastral, art. 254	Publicidad noticia de inconsistencias del levantamiento, actualización o mantenimiento
Advertencia administrativa, art. 255	Publicidad durante una gestión administrativa
Inmovilización, art. 256	Al terminar la gestión no fue posible corregir por oposición o posible daño a terceros de buena fe; suspende movimientos con las excepciones autorizadas
Prevención de inexactitud extra registral, art. 257	Publicidad noticia de una eventual inexactitud originada fuera del Registro
Bloqueo registral, art. 258	Inexactitud extra registral con fraude demostrado mediante prueba objetiva; tiene efecto de inmovilización

Una marginal de prevención debe estudiarse por su texto, causa y resolución. No se elimina automáticamente al inscribir otro plano. Cuando se busca subsanar una medida, la propuesta debe resolver la inconsistencia que la motivó, no sólo cambiar su representación gráfica.

Reclamo al mapa: cuatro elementos del artículo 64

Presentar escrito ante la Dirección del Registro Inmobiliario firmado por titular o persona legitimada, con las razones de desacuerdo; señalar medio para notificaciones; aportar estudios técnicos; y, comprobada la inconsistencia, aplicar la gestión administrativa o publicidad correspondiente. El cuarto elemento describe la consecuencia del análisis institucional, no una decisión unilateral del topógrafo.

Una respuesta de cuatro pasos ante inmovilización puede organizarse así: identificar expediente y causa; reconstruir antecedentes y montaje; aportar solución técnica y conformidades o instrumentos jurídicos necesarios; y solicitar la resolución competente que permita actualizar la publicidad. Si existe conflicto de derechos no conciliado, no prometás una salida administrativa automática.

Los arts. 259-260 exigen valorar el nuevo documento junto con el expediente y la corrección propuesta; la Dirección decide el levantamiento de la medida. El plazo para resolver es de dos meses desde la presentación indicada en el art. 260, con suspensión de la vigencia del asiento provisional en los términos legales.

Si piden **tres motivos de inmovilización**, desarrollá tres situaciones y conectalas con el art. 256: una permuta de ubicación cuya corrección enfrenta oposición de los titulares; una sobreposición parcial entre fincas cuya solución no aceptan las personas afectadas; y una rectificación que perjudicaría un derecho adquirido por un tercero de buena fe. Son ejemplos de aplicación, no tres causales adicionales creadas por el reglamento. En todos debe cumplirse el supuesto de la gestión administrativa; el código de inconsistencia aislado no produce automáticamente inmovilización.

Discrepar de un defecto: vía distinta del reclamo al mapa

La consulta del art. 42 permite al profesional autorizante pedir revisión del defecto, aportando conciliación o pruebas. La oposición formal del art. 43 exige escrito fundamentado, normas o estudio técnico y corrección de defectos no recurridos, con la excepción normativa relativa a visados. Se presenta por el sistema de recepción dentro de la vigencia del asiento.

Registrador, coordinación y subdirección examinan sucesivamente la oposición según el art. 44. El art. 45 fija hasta dos meses para resolver y suspensión del cómputo de vigencia del asiento provisional en los términos previstos.

Actualización esencial: la Ley 10768 eliminó el ocurso. El comunicado DRI-03-0953-2025 explica que, resuelta la oposición, procede apelación ante el Tribunal Registral Administrativo dentro de cinco días hábiles desde la notificación. Debe llegar desde APT a SIP dentro del plazo y señalar medio de notificación. No reproduzcás como actual la cadena de ocurso de una presentación antigua.

Decreto 44647 arts. 42-45, 64, 73, 78-80 y 254-260; Analisis-certificado-inmobiliario.pdf pp. 6-28; comunicado oficial DRI-03-0953-2025. Las etapas de subsanación propuestas son un esquema de razonamiento, no un trámite uniforme para todas las medidas.

Caso 2. Situación geográfica incorrecta

Enunciado: La finca figura en un distrito y el levantamiento la sitúa en otro. Desarrollá cuatro actuaciones.

Desarrollo: 1. Revisar asiento actual, títulos y planos de origen para identificar si se trata de error histórico, cambio territorial o mala localización. 2. Enlazar y montar la geometría con cartografía oficial y división territorial vigente. 3. Preparar informe que muestre la posición correcta y descarte desplazamiento a otra finca o régimen especial; identificar las concordancias que deben actualizarse. 4. Gestionar ante la autoridad competente la corrección y verificar que se refleje en la publicidad catastral y registral. Si deriva de actualización de la división territorial, el art. 89 contempla actualización de oficio; no se debe inventar una rectificación de área para corregir un distrito.

Referencia: IIC-2025 P4; Decreto 44647 arts. 73, 80 y 89.

Caso 3. Traslape parcial

Enunciado: Un nuevo levantamiento se superpone con el plano vecino. ¿Cuáles son los cuatro pasos que conviene explicar?

Desarrollo: 1. Identificar los asientos y planos de ambas fincas y sus orígenes. 2. Comparar derroteros, áreas, localización y notas en un montaje común; verificar si el problema proviene de traslado, orientación, escala o del estado parcelario. 3. Contrastar con medición y señales de campo, determinar magnitud y tolerancia aplicable, y documentar las posiciones de las partes. 4. Formular la solución y el trámite fundados; si hay conflicto de derechos, requieren intervención o instrumentos jurídicos competentes. No basta recortar el polígono para que “no choque” en pantalla.

Referencia: IIIC-2025 P4 y preguntas de estudio previo; Decreto 44647 arts. 67-68, 73, 78-80 y 99.

5. Levantamiento, georreferencia y exactitud

Qué significa georreferenciar

Es vincular la posición del levantamiento con un sistema de referencia común mediante un enlace sustentado. Permite comparar mediciones realizadas por distintos profesionales y relacionarlas con cartografía y otros planos. Dibujar una cuadrícula o trasladar una figura hasta que “se vea bien” no demuestra que el levantamiento esté enlazado correctamente.

El Reglamento utiliza **CR-SIRGAS**, proyección **CRTM05** y época **2014.59**. El sistema define el marco de referencia; la proyección representa coordenadas en el plano; la época identifica la referencia temporal de las coordenadas. La época no es la fecha de la visita de campo. Si cambia oficialmente sistema, proyección o época, deben adecuarse las notas y transformaciones conforme al IGN.

El art. 74 atribuye al agrimensor la elección de metodología y enlace, considerando terreno, construcciones, precisión, exactitud e insumos. El art. 75 exige georreferenciación en las situaciones que regula, incluso fuera de zona catastrada cuando existen los insumos o facilidades de enlace previstos. La obligación no depende

exclusivamente del nombre de la zona.

Precisión, exactitud relativa y exactitud absoluta

Precisión describe la repetibilidad o dispersión de mediciones. **Exactitud** expresa la proximidad al valor de referencia. Un conjunto de puntos puede ser internamente consistente y estar desplazado por una base mal posicionada.

Exactitud relativa: calidad de la relación entre vértices del inmueble. **Exactitud absoluta:** calidad de su enlace al sistema nacional. El art. 76 diferencia además cómo se obtuvieron los puntos de apoyo. Las cifras no se intercambian con la tolerancia de comparación del mapa.

Artículo 76: objeto de la exigencia	Cobertura 1:1000	Cobertura 1:5000
Exactitud relativa de coordenadas de vértices, método convencional o geodésico	±3 cm	±10 cm
Exactitud absoluta del apoyo tomado de puntos identificables de cartografía u ortofoto	±20 cm	±1 m
Exactitud absoluta del apoyo obtenido por métodos topográficos o geodésicos convencionales	±5 cm	±10 cm

Para memorizar: primero identificá **qué se está evaluando** y **de dónde sale el apoyo**. Un número sin categoría puede ser técnicamente correcto y estar mal aplicado a la pregunta.

Tolerancia del mapa: artículos 67 y 68

La tolerancia de conformación es ±0,85 m a escala 1:1000 y ±4,25 m a escala 1:5000. El art. 67 dispone que para predios de área igual o menor a 5000 m² se apliquen exactitudes de 1:1000. Si existe cartografía actualizada 1:1000, se exigen sus tolerancias aunque el mapa se hubiera confeccionado 1:5000; el artículo contempla la verificación de planos inscritos antes del nuevo insumo con tolerancias 1:5000.

Por eso la pregunta no se resuelve mirando sólo la escala del mapa. Comprobá área, cartografía disponible, fecha del plano y si se trata de una nueva presentación o de verificar un antecedente. La tolerancia no adjudica propiedad ni permite absorber un traslape real de derechos.

Métodos que debés poder describir y elegir

Método	Cómo obtiene la posición	Control o limitación importante
Poligonal	Encadena lados y ángulos entre estaciones	Cierre, orientación, enlace y control de errores acumulados
Polar o radiación	Desde estación y orientación conocidas mide dirección y distancia a puntos	Visibilidad, control de estación, orientación y comprobaciones independientes
Ortogonal	Sitúa detalles por abscisas y perpendiculares respecto a una línea base	Línea base bien definida, perpendicularidad y distancias; útil para detalles apropiados
Intersección / extensión del apoyo	Propaga o determina posiciones desde control conocido con observaciones suficientes	Geometría de observación y redundancia; no encadenar puntos sin comprobación
GNSS estático o cinemático	Observaciones satelitales enlazadas a referencia conocida	Obstrucciones, multitrayectoria, altura de antena, solución y transformación/época
Fotogrametría y ortofoto	Reconstrucción o identificación sobre imágenes con control	Resolución, control, identificación de vértices y exactitud del producto

El término “extensión” del programa se entiende aquí como ampliación del apoyo de levantamiento; no se asume una receta única con ese nombre. Describí siempre desde qué control partís, qué observás y cómo comprobás el resultado.

En un lote despejado, GNSS puede facilitar el enlace y el levantamiento. Bajo arbolado o junto a edificios, puede ser preferible combinar apoyo GNSS en sitios aptos con estación total. Elegir el equipo depende del control alcanzable, no del prestigio del instrumento. Una solución “fija” por sí sola no prueba ausencia de error.

Secuencia de campo y gabinete

1. Reconocer el sitio, antecedentes, accesos, riesgos y elementos por medir.
2. Diseñar el apoyo y elegir puntos estables; documentar identificación, coordenadas y origen.
3. Verificar instrumento, centrado, alturas, orientación, unidades y condiciones de observación.
4. Observar vértices, linderos y detalles relevantes con redundancia adecuada.
5. Comprobar cierres y diferencias antes de abandonar el sitio, cuando sea posible.
6. Procesar y revisar resultados; investigar errores groseros antes de ajustar.
7. Conciliar con antecedentes y mapa; elaborar plano, archivos y notas concordantes.
8. Conservar datos crudos, cálculos, croquis y documentación del trabajo.

Cálculos básicos que ayudan a razonar

Con azimut medido desde el norte en sentido horario y distancia horizontal d: **$\Delta E = d \cdot \operatorname{sen}(Az)$** y **$\Delta N = d \cdot \cos(Az)$**. Luego se suman a las coordenadas de la estación. Declarar la convención evita invertir norte y este o cambiar signos.

En una poligonal cerrada, las sumas de incrementos permiten calcular la discrepancia: **$e = \sqrt{[(\Sigma\Delta E)^2 + (\Sigma\Delta N)^2]}$**. El cierre relativo puede expresarse como perímetro/e, pero ese cociente no sustituye las exigencias normativas de exactitud ni detecta todos los errores de referencia.

Si se mide distancia inclinada D y ángulo vertical v desde la horizontal, la horizontal es $D \cdot \cos(v)$; con ángulo cenital Z desde la vertical, es $D \cdot \operatorname{sen}(Z)$. Antes de calcular el área, usá una geometría plana y unidades coherentes. El área por coordenadas y la indicada en el cajetín deben concordar con el archivo digital.

Decreto 44647 arts. 67-68, 74-76, 80 y 86-91; programa oficial, métodos de levantamiento. Las fórmulas y ejemplos son explicaciones técnicas de estudio, no especificaciones adicionales impuestas por el Registro.

Caso 4. 355 m² y 2,3 m de superposición

Enunciado: Una presentación por fraccionamiento describe 355 m², mapa 1:5000 y superposición parcial de al menos 2,3 m. ¿Se señala defecto?

Desarrollo: Sí, con los datos del enunciado. El predio tiene menos de 5000 m², por lo que el art. 67 conduce a la exactitud de escala 1:1000. El art. 68 establece ±0,85 m y 2,3 m supera ese valor. Debe señalarse la discrepancia y justificarse con ambos artículos. Comparar 2,3 con 4,25 sin leer el área omite el supuesto decisivo. La solución técnica posterior requiere investigar el origen del traslape.

Cambiá un dato: Si se tratara de verificar un plano anterior a una actualización cartográfica, habría que analizar la excepción temporal del art. 67; no trasladar automáticamente esta conclusión.

Referencia: IIC-2026 P1, tres subincisos; Decreto 44647 arts. 67-68.

Caso 5. Buena forma, mala ubicación

Enunciado: Un cuadrilátero mide correctamente sus lados, pero todos sus vértices están desplazados 1,5 m respecto del apoyo oficial. ¿Qué explica el problema?

Desarrollo: Puede conservar buena exactitud relativa y fallar en la absoluta. La traslación conjunta no altera los lados, pero cambia la ubicación. Se revisan coordenadas y época del apoyo, método de enlace, transformación, orientación y comprobaciones. Volver a medir sólo un lado no detectará necesariamente ese desplazamiento. Deben compararse los resultados con la categoría apropiada del art. 76.

Referencia: Entrenamiento; Decreto 44647 arts. 74-76.

Caso 6. Control de una radiación

Enunciado: Desde un apoyo de entrenamiento E=500000 m, N=1100000 m se mide d=100 m y Az=90°. ¿Dónde queda el punto?

Desarrollo: ΔE=100 m y ΔN=0 m; el punto queda en E=500100 m, N=1100000 m. Si el azimut fuera 180°, ΔE=0 y ΔN=-100 m. Estos valores son ficticios para practicar la convención angular, no coordenadas de una propiedad real.

Referencia: Entrenamiento de cálculo; método polar.

6. Preparación e inscripción del plano

Los diez requisitos del artículo 84

Esta lista sigue los incisos a-j. El detalle importa: escribir diez palabras relacionadas con planos no equivale a desarrollar diez requisitos de presentación.

Inciso	Requisito y contenido que debés explicar
a	Georreferenciación, salvo planos de condominios verticales
b	Adjuntar los archivos digitales en el formato que disponga la Dirección
c	Firma digital de la persona agrimensora
d	Información literal de la plataforma idéntica a la imagen, también en cada reingreso

Inciso	Requisito y contenido que debés explicar
e	Pago de aranceles o tasas y número de entero bancario en el espacio de sellos
f	Aprobación de la Fiscalía del CFIA
g	Marco conforme al art. 85 y espacio libre de 3 × 6 cm desde la margen superior izquierda para el sello
h	Distribución de sellos/entero, cuerpo, cajetín, razón de inscripción y derrotero en condominio vertical
i	Cajetín con tomo y folio, fecha del levantamiento, área y dimensiones, escala, situación geográfica y citas de finca
j	Notas técnicas de georreferencia, razón de inscripción y otras pertinentes, arts. 90-92

El cajetín usa sistema métrico decimal, escala numérica admitida y nombres/números de distrito, cantón y provincia conforme a la división territorial vigente. El tomo y folio son los reales del trabajo. En información posesoria existe la excepción del art. 121 respecto a citas de inscripción: no debe inventarse una finca para completar el campo.

Qué debe contener el cuerpo del plano

El art. 86 regula vértice inicial numerado y sus coordenadas; colindantes; localización enlazada al sistema oficial; detalles físicos, usos y construcciones; accesos y frentes. En zona catastral se indica la persona titular colindante y los nombres oficiales de elementos geográficos; en zona catastrada se usa el identificador predial correspondiente.

Ríos, canales, quebradas, manglares, accesos y otros accidentes deben representarse gráfica y literalmente. Si colindan o atraviesan el lindero, se requiere su levantamiento detallado. Una línea sin identificación del cuerpo de agua no permite evaluar la afectación correspondiente.

El archivo digital, el área del cajetín y la figura deben coincidir. El art. 87 obtiene el listado de coordenadas desde los vértices del archivo; se señala el par Este-Norte del punto inicial en el sistema. El transitorio V permite, por hasta cinco años desde la vigencia del reglamento, mantener ubicación y listado en el anverso con sus requisitos. No confundir esa transición de formato con la provisionalidad del plano.

Notas de georreferencia

El art. 91 exige indicar sistema, proyección y época; si se utiliza ortofoto, identificar que los datos provienen de la oficial y cumplir exactitudes; si se usa GNSS, indicar metodología de enlace al sistema oficial. La escala de ortofoto/mapa debe corresponder al insumo y ubicación. La nota debe describir lo que realmente se hizo: no se copia una metodología que no se utilizó.

Razón de inscripción: seleccioná el supuesto

Operación	Información que debe quedar identificada, art. 92
Rectificación	“Para rectificar área”, área registral y sustento del porcentaje; nota especial cuando corresponde al art. 13 de la Ley 139
Rectificación por información posesoria	“Para rectificación de área por información posesoria” cuando supera los porcentajes legales aplicables
Información posesoria	“Para información posesoria”; persona poseedora y su identificación
Usucapión	“Para usucapión”; titular, identificación y finca; además poseedor/usucapiente e identificación
Concesión ZMT	Municipalidad administradora con cédula jurídica; persona concesionaria e identificación
Permiso de uso	Propiedad del Estado, institución administradora y persona permisionaria, con sus identificaciones
Localización de derecho	Razón “Para localizar derecho”, parte o totalidad y proporción concordante con el asiento
Concesión en territorios fronterizos bajo INDER	Patrimonio del Estado en administración del INDER y persona concesionaria

Si hay cuerpos de agua que atraviesen o colinden, se indica afectación de Ley Forestal y/o Ley de Aguas. Para acceso fluvial existe nota específica. En marinas se incorpora la salvedad sobre derechos del Estado y limitaciones de las leyes aplicables. Las notas no sustituyen visados ni legitiman un acto prohibido.

Antes de enviar

Revisá cuatro concordancias: **persona y derecho**, **geometría y área**, **razón y notas**, **autorizaciones y presentación**. Una autorización debe corresponder al documento que se tramita, no a otro diseño o a otras citas. Si modificás datos al reingresar, actualizá también la información literal.

Los planos se tramitan en orden de presentación; el art. 81 fija devolución dentro de ocho días naturales. El resultado puede ser inscripción, defectos o cancelación. El art. 94 exige defectos claros y concisos con fundamento. No confundás devolución defectuosa con cancelación definitiva de la presentación.

Decreto 44647 arts. 81-94, 121 y transitorio V. Practicar IC-2022 P4, IC-2023 P3 e IC-2026 P5. La tabla de diez requisitos corresponde a la norma actual, no a un solucionario del reglamento anterior.

7. Plazos, provisionalidad y cancelación

Primero identificá qué está vigente

Hay dos objetos distintos: **el asiento de presentación**, mientras el plano se califica, y **la inscripción del plano catastrado**, después de inscrito. Que ambos tengan plazos no los convierte en el mismo trámite. Siempre indicá desde qué fecha empezás a contar y qué hecho evita o produce el vencimiento.

Situación	Regla	Inicio del cómputo
Presentación con defectos no subsanados	Un año, arts. 82 y 95.b	Recibido/presentación

Situación	Regla	Inicio del cómputo
Presentación con aranceles incompletos	Tres meses, arts. 82 y 95.c	Presentación
Plano inscrito bajo regla general actual	Un año, art. 151	Inscripción
Plano anterior que encaja en transitorio III	Un año desde vigencia del Reglamento	Puesta en vigencia, no fecha individual del plano

Las suspensiones y excepciones expresas deben revisarse. Por ejemplo, la oposición formal tiene efecto sobre el cómputo según el art. 45. No calculés caducidad como si no hubiera existido un recurso o una comunicación judicial relevante.

Artículo 151 vigente: categorías que hay que distinguir

Tipo de plano	Vigencia provisional	Excepción o condición relevante
Regla general	1 año	Debe generarse el movimiento registral correspondiente
Información posesoria, usucapión y localización de derechos	3 años	Proceso judicial en trámite comunicado por autoridad jurisdiccional competente
Concesión	3 años	Procedimiento administrativo de otorgamiento comunicado por autoridad competente
Filiales de condominio	5 años	Tramitación conforme al ordenamiento
Fraccionamientos relacionados con urbanizaciones	5 años	No equivale a todos los fraccionamientos
Nichos, tumbas, fosas y cenizarios individuales	5 años	Tramitación conforme al ordenamiento
Interés del Estado e instituciones, incluidos permisos de uso sobre dominio público	Sin provisionalidad	Comprobar el supuesto de interés estatal

La reforma 45815 de 2026 y la fe de erratas de julio modificaron este artículo. Si transcurre el plazo sin el movimiento registral correspondiente, la inscripción queda cancelada de pleno derecho. Una copia del Reglamento descargada antes de la reforma puede conservar categorías y plazos anteriores.

Para una pregunta de definición y cuatro ejemplos, explicá primero la vigencia temporal para producir el movimiento y después usá cuatro categorías: rectificación ordinaria, información posesoria, concesión y filial en condominio, indicando el plazo actual de cada una. No presentes el plano de interés estatal como ejemplo de uno sujeto a provisionalidad.

El transitorio III no cancela todos los planos antiguos

Se aplica a planos anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 44647 que no generaron movimientos registrales y **no estaban sujetos a los plazos del Decreto 34331**. Excluye los de interés estatal y los que una autoridad judicial ordenó mantener vigentes por proceso pendiente. El nuevo Reglamento entró en vigencia el 24/03/2025; la regla transitoria refiere al año contado desde esa fecha.

Secuencia de análisis: ¿es anterior? ¿produjo movimiento? ¿ya tenía provisionalidad bajo el régimen anterior? ¿hay excepción estatal o judicial? Sólo después se decide si el transitorio es aplicable. Un plano que venció por su propio régimen no vuelve a vivir porque exista un plazo transitorio posterior.

Cancelar una presentación o retirarla sin inscribir

El art. 95 contempla, entre otros supuestos, sociedad titular del plano morosa con la Ley 9428 en el primer ingreso; defectos no subsanados en un año; aranceles no cubiertos en tres meses; y solicitud del profesional responsable o titular del inmueble.

El art. 101 permite retiro sin inscribir por el agrimensor mediante el formulario y sistema correspondientes, o por la persona propietaria/poseedora legitimada mediante escritura pública. La escritura identifica al profesional con nombre, identificación y carné, y el tomo/asiento de la presentación; se satisfacen los pagos previstos cuando el asiento está vigente. Otro profesional no adquiere legitimación por recibir el nuevo encargo.

Cancelar un plano ya inscrito

Los arts. 147-150 distinguen solicitud de parte legitimada, orden judicial y vencimiento. Pueden estar legitimados titulares registrales, poseedores, concesionarios, permisionarios o usucapientes según el tipo de plano. Se comprueba la identidad y, cuando corresponde, el tracto de los derechos de posesión.

La vía del art. 149 requiere comparecencia en escritura pública, petición expresa con número de plano, pagos y presentación del testimonio. Tiene tratamiento especial la solicitud institucional estatal. La cancelación por esta vía exige que el documento no haya generado un asiento registral; también deben examinarse presentaciones pendientes que utilicen el plano. No basta la voluntad de la persona que pagó el levantamiento.

Decreto 44647 arts. 45, 82, 95, 101, 147-151 y transitorio III; comunicado del Registro sobre vigencia desde 24/03/2025; art. 71 del derogado 34331 sólo para clasificar antecedentes.

Caso 7. Cuatro planos y el transitorio III

Enunciado: En IIC-2026 P5 ninguno generó título: fraccionamiento 20/04/2006; expropiación de faja para carretera 17/07/2020; rectificación 18/12/2025; reunión 16/09/2023. ¿Cuáles se cancelan por ese transitorio?

Desarrollo: El fraccionamiento de 2006 encaja en la cancelación transitoria si, como plantea el caso, no produjo movimiento y no tenía provisionalidad del 34331 ni otra excepción. La expropiación de interés estatal queda exceptuada. La rectificación de diciembre de 2025 es posterior a la vigencia: se analiza por art. 151, no por transitorio III. La reunión de 2023 estaba sujeta al año del art. 71.a del régimen anterior: no se cancela por este transitorio; debe examinarse su vencimiento propio, que en el supuesto sin movimiento ni excepción se cumplía en septiembre de 2024. La pregunta pide la causa de cancelación, no sólo si un plano es antiguo.

Cambiá un dato: Si aparece una orden judicial que mantiene vigencia, debe incorporarse al análisis: no se ignora por no estar en la tabla de fechas.

Referencia: IIC-2026 P5; Decreto 44647 transitorio III y art. 151; Decreto 34331 derogado, art. 71.a.

Caso 8. No aparece el profesional anterior

Enunciado: Hay una presentación activa para rectificación y el cliente no logra contactar al profesional. ¿Cómo puede retirarla?

Desarrollo: La persona propietaria o poseedora legitimada puede solicitar retiro sin inscribir por escritura pública. Debe identificar al profesional anterior con nombre, identificación y carné; precisar tomo y asiento del documento; y cumplir los pagos exigidos si la presentación está vigente. El testimonio se presenta ante la Dirección de Servicios. Son requisitos del art. 101, distintos de la cancelación de un plano inscrito del art. 149.

Referencia: IIC-2025 P2; Decreto 44647 arts. 95.d y 101.

Caso 9. Sociedad poseedora morosa

Enunciado: En un plano para usucapión, el propietario registral es una persona física y la poseedora es una sociedad morosa con la Ley 9428. ¿Se ignora la mora porque la sociedad aún no es propietaria?

Desarrollo: No se confunde titularidad registral de la finca con la sociedad titular del plano sometido a análisis. En el supuesto en que la sociedad poseedora es la titular del plano y está morosa al primer ingreso, se aplica la cancelación del art. 95.a. La respuesta debe identificar a ambas personas, su función en la presentación y el momento de comprobación. La mora de un tercero ajeno al documento no se extiende automáticamente a este supuesto.

Referencia: IIC-2025 P1; Decreto 44647 art. 95.a; Guía de Calificación Catastral 2025 pp. 17 y 21.

Caso 10. Rectificación y fraccionamiento de 2024

Enunciado: Los datos de IIC-2025 P8 son rectificación inscrita el 14/03/2024 y fraccionamiento del 06/07/2024. Para practicar, analizalos primero al 17/07/2025 y después al 22/10/2026, suponiendo que no generaron movimiento ni tienen excepción.

Desarrollo: Al 17/07/2025, el fraccionamiento ya habría cumplido el año del antiguo art. 71.a el 06/07/2025. La rectificación ordinaria que no estaba sujeta a esos plazos anteriores encajaría en el transitorio III y dispondría del año contado desde el 24/03/2025. Al 22/10/2026, también habría transcurrido ese plazo transitorio. Es indispensable expresar la fecha de análisis y verificar movimientos o excepciones: una respuesta acertada para julio de 2025 puede cambiar en octubre de 2026.

Referencia: Datos de IIC-2025 P8; fechas de análisis añadidas como entrenamiento; antiguo Decreto 34331 art. 71.a y Decreto 44647 transitorio III.

8. Información posesoria, usucapión y localización

Información posesoria: qué se intenta obtener

La Ley 139 permite que quien posee un bien raíz sin título inscrito o inscribible solicite titulación bajo sus condiciones. Debe demostrar posesión por más de diez años con las características del art. 856 del Código Civil. La solicitud identifica inmueble, colindantes, tiempo y actos de posesión, adquisición, mejoras y demás extremos legales. El plano inscrito es uno de los documentos necesarios; no es la resolución que otorga el título.

Entre los documentos de la Ley 139 art. 1 están identificación, plano y certificaciones registrales para verificar otras titulaciones y los antecedentes pertinentes. El límite de 300 hectáreas no puede eludirse mediante solicitudes sucesivas. El art. 121 del Reglamento exceptúa del límite de inscripción de planos a terrenos del Estado o sus instituciones, pero ello no elimina las demás restricciones del régimen.

El plano debe indicar razón “Para información posesoria”, poseedor e identificación; en zona catastrada, identificador predial. No se exige inventar citas de finca inscrita. Tampoco procede usar información posesoria para “modificar” un plano de finca inscrita o concesión, eludiendo su tracto.

Usucapión: condiciones y presentación

La prescripción positiva exige título traslativo de dominio, buena fe y posesión, art. 853. La posesión debe ser en calidad de propietario, continua, pública y pacífica, art. 856. El art. 860 establece diez años para adquirir inmueble por prescripción. El art. 854 regula la prueba del justo título y sus excepciones; la buena fe debe durar durante la posesión, art. 855. No basta sumar años de ocupación.

Una respuesta de examen debe separar: **aptitud del bien**, **requisitos de la posesión**, **documentación del plano** y **decisión del procedimiento correspondiente**. Un terreno inalienable no se vuelve adquirible sólo porque se aleguen diez o quince años.

IIC-2026 P2	Respuesta que debés desarrollar
Titulares	“En propiedad de”: titular, identificación y finca. “En posesión de”: usucapiente e identificación
Citas	Identificar la finca cuyo derecho se pretende usucapir; no aplicar la excepción de información posesoria como si fuera el mismo acto
Visados por fraccionamiento	No tratar automáticamente el plano de posesión/usucapión como un fraccionamiento voluntario. Aplicar art. 102.a y revisar autorizaciones especiales de acceso, ubicación y régimen
Razón	“Para usucapión”, conforme al art. 92.6

Una exención general de visado por fraccionamiento no elimina un visado por reserva, vía pública no publicitada o acceso excepcional. Para este último, arts. 137-138, se exigen INVU y municipalidad incluso en posesión o usucapión.

Reservas y bienes que no se pueden titular de esta manera

El art. 7 de la Ley 139 exige, para un inmueble dentro de área silvestre protegida, acreditar los derechos legales sobre posesión decenal ejercida por lo menos diez años antes de la creación del área. La nota jurisprudencial de la ley impide interpretar que siempre deba ser posesión personal, excluyendo la de transmitentes. El plano aportado a esas diligencias debe ser certificado por MINAE sobre su ubicación dentro o fuera de áreas protegidas.

Si el inmueble está fuera de esas áreas pero tiene bosque, el artículo exige acreditar posesión decenal, protección del recurso y debido deslinde con cercas o carriles. Esto debe leerse junto con la prohibición del art. 14 de la Ley Forestal respecto del Patrimonio Natural del Estado. No todos los bosques tienen la misma titularidad, ni toda área protegida permite titulación.

Las posesiones en territorios indígenas y las que afectan la ZMT o los ecosistemas públicos señalados en el art. 125 tienen prohibiciones específicas. Las unidades 12 y 13 explican las distinciones; no se responde sólo con la antigüedad de la posesión.

Reservas que subsisten después de titular

La inscripción por información posesoria no elimina las reservas del art. 19. Para la pregunta que solicita tres, explicá: **caminos públicos**, en los supuestos de fundo enclavado o frente a camino de ancho inferior a 20 m; **aguas**, con las reservas de los arts. 72-73 de la Ley de Aguas; y **conservación de bosques o arboledas con especies en peligro de extinción**. No basta anotar “caminos, aguas y bosque” sin indicar qué protegen.

El artículo contiene además un cuarto inciso, ch): si la autoridad declara aptitud forestal dentro del plazo legal, se prohíbe cortar en el 25% de la cabida, salvo la renovación autorizada bajo sus condiciones. Las notas constitucionales sobre caminos y aguas limitan el alcance de la no indemnización a la franja reservada por dominio público originario. No se deduce que cualquier afectación futura sea gratuita.

Localización de derechos indivisos

Una cuota ideal representa una proporción del derecho, no una esquina concreta del inmueble. Localizarla exige respetar el régimen de localización de derechos y la relación con el asiento, no dibujar unilateralmente un lote equivalente al porcentaje.

El art. 92.9 exige indicar razón, parte o totalidad y proporción congruente con el asiento. Deben estudiarse titularidad, área, acceso, cargas y antecedentes. En el croquis, identificar fundo dominante y sirviente es independiente de que el procedimiento de localización haya concluido. El plano no constituye por sí mismo el

acceso que falta.

Ley 139 arts. 1, 3, 7, 15 y 19; Código Civil arts. 853-856 y 860; Decreto 44647 arts. 92, 102, 121, 125, 131 y 137-138. Práctica: IC-2022 P7, IC-2023 P4, IIC-2025 P5 e IIC-2026 P2.

Caso 11. Quince años en territorio indígena

Enunciado: Se solicita información posesoria en Keköldi alegando quince años de ocupación. ¿Ese plazo permite inscribir el plano?

Desarrollo: No. El art. 131 prohíbe inscribir documentos correspondientes a posesiones en territorios indígenas. La antigüedad no elimina esa prohibición. Debe distinguirse este supuesto de planos de finca inscrita, parte de finca o rectificación dentro del territorio, para los que el artículo exige aprobación de INDER y demás requisitos. Tampoco se convierte automáticamente la petición en usucapión cambiando la razón de inscripción.

Referencia: IC-2024 P5 y familia de preguntas sobre territorios indígenas; Decreto 44647 art. 131.

9. Rectificación de cabida y reunión de fincas

La fórmula es sencilla; la selección de la vía no

Diferencia = área levantada - área de referencia. Porcentaje de aumento = diferencia / área de referencia × 100. Para disminución, expresá cuánto se reduce y su porcentaje sin presentar el signo negativo como si fuera un aumento.

El área de referencia debe ser la jurídicamente pertinente. Revisá la medida original, las modificaciones, segregaciones y rectificaciones previas. Elegir el área que produce el porcentaje más cómodo no es un análisis válido.

Tres rutas legales

Regla	Supuesto esencial
Ley 6545 art. 22	Aumento hasta 10% de la medida original, declaración en escritura y concordancia catastral; resguardo de terceros durante tres años
Ley 139 art. 13	Fincas inscritas antes del 23/10/1930 o sus segregaciones; porcentajes y condiciones particulares
Ley 139 art. 14	Rectificación que excede el porcentaje legal aplicable: información posesoria para la rectificación, con trámite y resolución correspondiente

El art. 13 establece: si la cabida determinada por el plano no excede 5000 m², puede aumentarse hasta lo indicado; para fincas de más de 5000 m² e inferiores a 5 ha, hasta 50%; de más de 5 ha e inferiores a 30 ha, hasta 25%; de más de 30 ha, hasta 10%. La ley formula los límites con esas expresiones: en áreas exactamente de 5 o 30 ha no inventés inclusiones, verificá el criterio aplicable.

Que la finca actual sea reciente no basta para descartar el art. 13 si proviene de una segregación de una finca anterior a la fecha. A la inversa, que una finca vecina sea de 1916 no vuelve antiguo el origen de otra finca. La certificación y el estudio de antecedentes deben demostrar la cadena pertinente.

Si el título nació por información posesoria, examiná además el art. 12 de la Ley 139: regula la rectificación en el expediente original y restringe la de cabida de esos títulos, salvo error de cálculo del plano que resulte de sus propios detalles de medida. No se traslada sin estudio a esos antecedentes la solución ordinaria de otra finca.

Disminución y notas

La disminución requiere manifestación del propietario en escritura y respaldo catastral conforme a la norma aplicable. No existe una regla general que permita disminuir sólo 10%; ese porcentaje no se traslada mecánicamente desde el aumento. Pero tampoco se puede usar la disminución para ocultar segregaciones, dejar restos ilegales o alterar derechos ajenos.

El art. 92 distingue “Para rectificar área”, la nota de cumplimiento del art. 13 cuando corresponde y “Para rectificación de área por información posesoria”. En disminuciones no se incluye la nota especial de aumento. La selección de la nota expresa el sustento del trabajo; no reemplaza ese sustento.

Reunión: comprobar más que una suma

Para reunir, examiná titularidad y proporciones, continuidad física, antecedentes, cargas, acceso y geometría. Comprobá que las fincas no se superpongan: sumar áreas que ya contienen una misma franja duplica superficie. Identificá cómo se distribuye la eventual diferencia entre las fincas de origen.

Si una finca proviene de 1916 y otra de 1931, no se aplica automáticamente el régimen anterior a 1930 al conjunto. Se demuestra el origen y el límite de aumento que corresponde a cada componente. La reunión no debe utilizarse para trasladar una posibilidad de rectificación de una finca a otra.

Las servidumbres deben revisarse por sus fundos y título. La confusión del Código Civil art. 381 exige reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en un solo dueño. Una operación que incorpora únicamente una parte, o mantiene otros fundos beneficiados, no permite afirmar que desapareció toda carga. En condominios se añaden las reglas sobre filiales y áreas comunes de la unidad 10.

Ley 6545 art. 22; Ley 139 arts. 13-14; Código Civil arts. 371-375 y 381; Decreto 44647 arts. 73, 92 y 119. Los cálculos siguientes se elaboran sobre los datos de los exámenes.

Caso 12. 2532 m² a 5012 m²

Enunciado: La finca nació en noviembre de 1930. ¿Puede aumentarse de 2532 a 5012 m² sólo por escritura bajo el régimen de fincas anteriores al 23/10/1930?

Desarrollo: La diferencia es 2480 m² y el aumento 97,95%. Noviembre es posterior al 23 de octubre. Con esos datos no se demuestra el supuesto temporal del art. 13, y 5012 m² tampoco está dentro del supuesto de cabida final no mayor a 5000 m². El incremento excede el 10% del art. 22. Se debe reconstruir el origen para verificar si existe un antecedente que cambie el análisis y, si no hay vía de rectificación ordinaria, examinar el art. 14 y la aptitud del inmueble. El porcentaje no autoriza afectar a terceros.

Referencia: IC-2024 P6; Ley 139 arts. 13-14; Ley 6545 art. 22.

Caso 13. 3827 m² a 3042 m²

Enunciado: Finca de 1906: el levantamiento disminuye la cabida a 3042 m².

Desarrollo: La disminución es 785 m², aproximadamente 20,51%. No se rechaza por superar un 10% pensado para aumentos. Se requiere declaración expresa del propietario en escritura, plano concordante y verificación del origen de la diferencia. Si la reducción encubre un lote vendido o un resto, deben aplicarse las reglas del acto real, no etiquetarlo todo como corrección.

Referencia: IIC-2024 P6; Ley 139 art. 13; Ley 6545 art. 22; Decreto 44647 art. 92.3.

Caso 14. 25 ha 7589 m² a 27 ha 0085 m²

Enunciado: El mapa muestra traslapes con fincas A y B. Desarrollá los cuatro estudios del enunciado.

Desarrollo: Las áreas son 257589 y 270085 m²: diferencia 12496 m² y aumento aproximado 4,85%. 1. Por asiento registral: reconstruir origen, área de referencia, modificaciones, titulares, cargas y cautelares. 2. Por planos: localizar los documentos de la finca y de A/B, notas, geometrías y relaciones de modificación. 3. Mosaico: enlazar las geometrías, comparar con medición, identificar magnitud y causa del traslape, sin mover arbitrariamente los polígonos. 4. Accesos y aguas: verificar naturaleza y constitución del acceso, frentes y cauces, afectaciones y visados. El 4,85% no basta para inscribir; el traslape y los demás requisitos subsisten.

Referencia: IIC-2026 P3; Decreto 44647 arts. 67-68, 73, 80 y 92; Ley 6545 art. 22.

Caso 15. Tres lotes de una finca pequeña

Enunciado: La finca registra 312,60 m² y mide 315,90 m². Se desean tres lotes iguales.

Desarrollo: 1. Estudiar antecedentes y levantar para justificar los 3,30 m² de diferencia, aproximadamente 1,06%; verificar que no sea invasión ni área de acceso ajena. 2. Definir y formalizar la concordancia de área que corresponda con el acto. 3. Revisar uso, accesos, frentes, servicios y afectaciones: dividir 315,90 entre tres da 105,30 m², lo cual no cumple un mínimo de 120 m² si se requiere sistema séptico; podría superar 90 m² con alcantarillado/planta, sujeto a los demás requisitos y a la regulación local. 4. Diseñar los lotes viables y gestionar los visados y actos registrales pertinentes. La respuesta no es “son tres lotes de 105,30 m²” sin controles urbanísticos.

Referencia: IC-2026 P3; Ley 6545 art. 22; Decreto 44647 arts. 102-104; RFU según tipo de fraccionamiento.

10. Fraccionamientos, urbanizaciones y condominios

La clasificación precede al diseño

No todo fraccionamiento es urbanización. Hay que identificar la ubicación respecto del cuadrante urbano o área urbanizada, el uso, la necesidad de nuevas obras, la forma de acceso y los servicios. Después se aplican dimensiones, cesiones y visados. El plan regulador y las afectaciones del sitio deben comprobarse antes de distribuir lotes.

Figura del RFU	Característica que orienta el análisis
Fraccionamiento simple	En cuadrante urbano o área previamente urbanizada bajo las condiciones del reglamento
Fraccionamiento con fines urbanísticos	Habilita por primera vez lotes para esos fines, fuera de cuadrante o área previamente urbanizada; acceso directo a vía pública
Excepción residencial	Acceso excepcional en cuadrante urbano o expansión, bajo condiciones especiales
Agrícola, pecuario, forestal o mixto por servidumbre	Uso específico y reglas propias de parcelas y acceso; no sirve para encubrir un residencial
Urbanización	Desarrollo sujeto a diseño y obras de infraestructura, distribución de lotes, servicios, cesiones y aprobación correspondiente

Fraccionamientos con fines urbanísticos

El art. 19 del RFU exige: ubicación fuera de cuadrante/área previamente urbanizada, misma finca madre, acceso directo a vía pública, dimensiones y frentes mínimos, disponibilidad de servicios y ausencia de afectaciones impeditivas o posibilidad de conciliarlas. Debe preverse el manejo de aguas pluviales.

El art. 20 establece frente mínimo de 6 m, relación fondo/frente no mayor a siete, y áreas mínimas de 90 m² con alcantarillado o planta de tratamiento, o 120 m² con tanque séptico u otro sistema admitido. Las afectaciones por alineamientos no se computan para cumplir el mínimo. Estas son reglas del supuesto regulado; deben verificarse las disposiciones locales aplicables.

El art. 21 exige cesión gratuita del 10% del área a fraccionar cuando el área de cesión sea al menos 90 m² y se fraccionen ocho o más lotes, en conjunto. Se priorizan juegos infantiles, parques y facilidades comunales. Para una cesión entre 90 y 250 m², la municipalidad puede admitirla en sitio o solicitarla en otro predio; si supera 250 m², debe darse en sitio. El art. 21 bis contempla la excepción para los pequeños fraccionamientos que describe; no basta afirmar “menos de ocho lotes” sin revisar los demás datos.

Seis documentos que conviene saber explicar, RFU art. 22

1. Plano certificado de finca madre o certificado catastral: identifica el antecedente.
2. Certificado municipal de uso de suelo: uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima, con vigencia; si hay varias zonas, se delimita su relación.
3. Plano de conjunto georreferenciado: todos los lotes, cesión, dimensiones, vía, obras requeridas y resto.
4. Planos individuales: cada lote resultante con sus dimensiones y enlace.
5. Planos de áreas públicas a ceder, con equipamiento cuando corresponda.
6. Disponibilidad de agua: identificación del inmueble y número de servicios otorgados.

Si piden explicar tres, seleccioná tres y desarrollá su función, no sólo su nombre. El RFU detalla el trámite INVU previo al municipal en su supuesto; el art. 103.c del Decreto 44647 atribuye al gobierno local determinar el requisito previo de INVU para la calificación catastral del fraccionamiento con fines urbanísticos. Deben coordinarse las reglas, sin afirmar que todo fraccionamiento lleva idéntico trámite.

Urbanizaciones: cuatro usos y cesión

Uso, RFU art. 59	Cesión para juegos, parques y facilidades
Residencial	20 m² por lote; equivalente no menor de 5% ni mayor de 20% del área urbanizable. En interés social, mínimo 10%
Comercial	10% del área urbanizable
Industrial	10% del área urbanizable
Mixto	Cálculo según las áreas de cada uso

La cesión para vías es adicional y tiene su propia regla. No confundás el área total del terreno con el área urbanizable ni incluyás protecciones forestales como si fueran área pública utilizable para juegos. En residencial, la distribución del art. 61 prioriza juegos infantiles (10 m² por lote/unidad), parque y facilidades comunales con la proporción prevista sobre el remanente.

La viabilidad depende también de abastecimiento, aguas residuales, drenaje pluvial, pendientes, áreas de protección y acceso. Por ejemplo, un lote que alcanza el área mínima aritmética puede no admitir el sistema sanitario requerido. Las dimensiones no sustituyen disponibilidad ni estudios del terreno.

Parcelas agrícolas: cuatro números con contexto

Por servidumbre agrícola/pecuaria/forestal, el RFU arts. 29-30 fija mínimo de 5000 m², sin perjuicio de regulación local, regional y ambiental. El art. 33 exige conexión directa a vía pública y ancho mínimo del acceso de 7 m, constituido a favor de las parcelas y contra la finca que genera la división. No es vía pública ni habilita fraccionamientos de otro tipo frente a él.

El art. 31 regula otro supuesto: predios frente a calle pública con uso exclusivo agrícola, pecuario, forestal o mixto, mínimo 900 m² y visado municipal, bajo sus condiciones. No mezclar 900 con 5000 sin explicar el acceso y el régimen. Para parcelas con cobertura boscosa, el art. 34 establece mínimo de 20000 m² y condiciones de intervención; una parcela con bosque no se trata automáticamente como la agrícola ordinaria de 5000 m².

Tabla de visados para resolver casos

Situación	Control principal del Decreto 44647
Finca completa, rectificación o derechos de posesión	Art. 102.a: no visado general por fraccionamiento; subsisten autorizaciones especiales
Todo fraccionamiento	Visado municipal, independientemente del área
Urbanización	INVU y municipalidad
Fraccionamiento con fines urbanísticos	Municipal; gobierno local determina necesidad de INVU previo, art. 103.c
Acceso excepcional residencial	INVU previo y municipal; indicar cuadrante o expansión
Vía pública no publicitada	Municipalidad para red cantonal; MOPT para red nacional, según supuesto
Fraccionamiento con acceso a carretera nacional	Autorización MOPT conforme art. 135
Fraccionamiento por servidumbre agrícola, ecológica o forestal	Municipal por fraccionamiento
Fraccionamiento con servidumbre de paso no constituida	Municipal, con conformidad expresa al plan regulador vigente

Propiedad en condominio

La finca matriz se somete al régimen; las filiales son unidades individualizadas; las cosas comunes sirven a todas o algunas filiales según su destino. Un uso exclusivo o restringido no convierte necesariamente el área común en propiedad privativa.

La escritura constitutiva, Ley 7933 art. 2, describe matriz, desarrollo, filiales, destinos, bienes comunes, planos aprobados, reglas para reunión/división y valores/proporciones. El art. 4 incorpora el reglamento de condominio y administración. Deben verificarse la escritura, el reglamento particular, el plano constructivo y el reglamento nacional vigente, Decreto 45214.

Son comunes, según el supuesto, suelo en verticales, estructura, accesos y circulación, locales de administración o seguridad y servicios centrales. Los derechos sobre comunes son inseparables de la filial, art. 12. El art. 10 fue reformado en 2026 para cierta infraestructura de servicios en condominios de interés social: no se extrapola la excepción a cualquier área común.

Para un plano de filial, arts. 117-118: identificar matriz y filial con áreas registrales, nombre del condominio, edificio/nivel, destino y código OC; agregar diseño esquemático del piso resaltando la filial. En verticales hay

derrotero y acotes a elementos permanentes del nivel y del edificio a la finca madre. La excepción de georreferenciar cada filial vertical no elimina esos controles de localización.

El art. 119 permite planos de reunión, rectificación o fraccionamiento de filiales, pero obliga a examinar afectación de áreas comunes y formalidades para que el cambio tenga efectos registrales. La Ley 7933 art. 27 distingue unanimidad para ciertos acuerdos y dos tercios del valor para otros, entre ellos variaciones de áreas proporcionales y escritura; hay reglas adicionales si un propietario reúne al menos 50% del valor. No basta la firma de los dos dueños de filiales si la operación modifica otros derechos o acuerdos del condominio.

El art. 120 no permite planos de finca matriz ni reunión de matriz con finca común. No confundirlo con el plano permitido de una filial.

Cementerios: el dato de origen decide

El plano general aprobado organiza distribución, numeración, naturaleza y dimensiones. Los individuales deben concordar; no se cambia de nicho o tumba a cenizario sin el tratamiento y aprobación del nuevo diseño. Las aprobaciones del plano general y los requisitos de cada individual no son idénticos.

El art. 115 admite plano de finca con naturaleza tumba o nicho nacida antes del 28/10/1982 aunque no exista plano general. Para los supuestos posteriores sin plano general, el art. 116 regula incorporación de láminas generales para saneamiento y publicidad. El encabezado del art. 116 refiere a posterioridad al 29/10/1982: ante una fecha situada exactamente en ese límite, no inventés la solución sin verificar el criterio aplicable.

RFU arts. 17-27, 29-36, 39-46 y 59-61, compilación versión 22/01/2026; Decreto 44647 arts. 102-120 y 135; Ley 7933 arts. 2-4, 9-15 y 27; Decreto 45214. Práctica: IC-2022 P1/P6, IC-2023 P6 e IIIC-2024 P6.

Caso 16. La cesión no se calcula siempre igual

Enunciado: Entrenamiento: a) fraccionamiento con fines urbanísticos de 4000 m² en diez lotes; b) urbanización residencial de 30 lotes y 10000 m² urbanizables, sin interés social.

Desarrollo: a) El 10% es 400 m²; supera 90 m² y son ocho o más lotes, por lo que se cumple el supuesto de cesión del art. 21, y al exceder 250 m² corresponde en sitio. b) 30×20=600 m², equivalente a 6% del área urbanizable; queda entre 5% y 20%, por lo que satisface esa banda del art. 59. Aún deben revisarse distribución, aptitud y las demás cesiones. No aplicar a la urbanización el mismo cálculo automático del primer supuesto.

Referencia: Entrenamiento basado en IC-2022 P1/P6; RFU arts. 21 y 59-61.

Caso 17. Nicho de 26/10/1982

Enunciado: Se pide un plano de nicho inscrito el 26 de octubre de 1982 y no existe plano general del cementerio.

Desarrollo: La fecha es anterior al 28/10/1982. El art. 115 permite registrar el plano pese a que no exista plano general, comprobando que la finca y su naturaleza correspondan al supuesto. La excepción no dispensa de identificar correctamente la finca ni del resto de requisitos aplicables.

Referencia: IIIC-2025 P1; Decreto 44647 art. 115.

11. Servidumbres y formas de acceso

Identificar fundos y extensión

El **fundo dominante** recibe el beneficio; el **sirviente** soporta la carga. La servidumbre se establece entre fundos, no como favor personal desconectado del inmueble. Es inseparable de éstos y su extensión se determina por el título, Código Civil arts. 370-375.

Si se divide el sirviente, cada porción soporta lo que corresponda; si se divide el dominante, los nuevos dueños no pueden aumentar el gravamen. Por eso una servidumbre inscrita para una finca no autoriza, sin más análisis, un fraccionamiento de cualquier cantidad de lotes.

Cuatro clases que conviene describir con ejemplos

Continua: su ejercicio puede ser incesante sin un hecho humano actual; ejemplo didáctico, conducción estable de agua por una instalación. **Discontinua:** requiere actos humanos para ejercerla; ejemplo, paso de personas o vehículos. **Aparente:** se revela por señales exteriores; ejemplo, canal visible. **No aparente:** no presenta signos exteriores de su existencia; ejemplo, obligación de no elevar una construcción bajo un título que la establezca.

Son dos criterios de clasificación que pueden combinarse: continuidad y apariencia. No son cuatro categorías excluyentes. El art. 379 establece que las discontinuas y las continuas no aparentes requieren convenio o última voluntad; la posesión, aun inmemorial, no basta. No sostengás que usar un camino durante muchos años crea automáticamente una servidumbre de paso.

Plano con servidumbre: artículo 136

Se identifican literalmente fundos dominante y sirviente cuando están inscritos; se ubican y georreferencian los cruces con linderos. Revisá recorrido completo hasta la salida, anchura, longitud, título, gravámenes y condición de los inmuebles. El croquis debe permitir entender por dónde se ejerce el beneficio y quién soporta cada tramo.

Supuesto	Nota o sustento principal
Posesión o usucapión con servidumbre sobre finca inscrita	Indicar que el acceso es por la finca identificada
Posesión o usucapión con servidumbre sobre finca no inscrita	Nota de que el acceso será concedido por autoridad judicial
Posesión con servidumbre forzosa de paso	Nota correspondiente a concesión por autoridad judicial
Finca completa con servidumbre forzosa de paso	Identificar fundo dominante y sirviente
“Derecho de paso”, art. 145	Aportar sentencia constitutiva o comprobar constitución en información registral

No confundás la nota que reconoce un acceso futuro con prueba de que ya existe una servidumbre constituida. Tampoco afirmés que toda servidumbre requiere una sentencia: el título y el supuesto legal determinan la forma de constitución.

Acceso excepcional residencial: condiciones completas

Es una excepción para un predio cuya forma, relación frente/fondo o pendiente impide dividirlo en lotes con acceso directo a calle pública bajo las condiciones del RFU. Sólo se permite en cuadrantes urbanos y áreas de expansión; una plaza municipal cercana no demuestra por sí sola esa ubicación.

Condición	Regla del RFU arts. 23-27
Uso	Una vivienda unifamiliar por lote resultante
Ancho	6 m, incluyendo componentes previstos de acera y cordón/caño
Longitud	Máximo 60 m desde la vía pública

Condición	Regla del RFU arts. 23-27
Cantidad	Máximo seis lotes que se sirven del acceso, según el cómputo del art. 25
Lote frente a calle pública	No usa el acceso salvo si se cuenta dentro del máximo de seis
Final	Termina frente al último lote; se señala el fin del acceso
Área	90 m² con alcantarillado/planta; 120 m² con séptico/sistema admitido
Frente de lote	Mínimo 6 m
Cómputo de área	Acceso y afectaciones por alineamientos no cuentan para el mínimo
Naturaleza	Uso común de lotes; no es vía pública ni genera obligación municipal de mantenimiento
Visados	INVU previo al municipal; acreditar cuadrante o expansión

El acceso consta dentro de los polígonos de los lotes y debe representarse hasta su intersección con la vía pública. Se indican longitud, ancho, referencias y fundos cuando corresponda. Los arts. 137-138 exigen ambos visados sin importar que la razón sea parte o totalidad de finca, posesión o usucapión.

No se permiten como regla dos accesos excepcionales paralelos contiguos o continuos para eludir normas. La excepción requiere la justificación técnica y autorización INVU/municipal previstas. No se divide una urbanización en varios grupos de seis como simple estrategia para evitar sus requisitos.

Otros accesos y sus condiciones

Acceso	Regla que debés citar o explicar
Calle o camino público	Comprobar publicidad; autorización si no consta, art. 135
Carretera nacional en fraccionamiento	Autorización MOPT, art. 135
Vía férrea en fraccionamiento	Aprobación INCOFER, art. 139
Río navegable	Indicar protección adyacente conforme al ordenamiento, art. 140
Mar	Admitido para islas, marinas y atracaderos, art. 141; requisitos especiales subsisten
Canales principales de Tortuguero	Indicar zona inalienable correspondiente a 200 m de ZMT, art. 142
Camino privado	Finca completa y acceso que conste en asiento, art. 143
Papagayo	Aval ICT del acceso público según el régimen, art. 144
Derecho de paso	Aportar sentencia que lo constituyó o comprobar que consta constituido en la información registral, art. 145
Finca enclavada sin acceso	Sólo finca completa y condición comprobada registralmente, art. 146

Derecho de paso por enclave: el Código Civil art. 395 permite al propietario sin salida suficiente exigir paso por predios vecinos, pagando terreno y perjuicios. Los arts. 396-398 regulan la alternativa menos inconveniente, ubicación y decisión judicial ante desacuerdo. El ancho judicial se ajusta a la necesidad, entre 2 y 6 m salvo convenio. Es una figura distinta del AEUR. El art. 400 contempla el enclave producido al dividir por venta, permuta o adjudicación de lo común, con su regla de paso sin indemnización.

Para IIIC-2025 P5, explicá la constitución y su prueba: el art. 145 exige sentencia o información registral que demuestre el derecho. En el plano debe identificarse el acceso como derecho de paso y representarse de forma concordante con su título; escribir una nota no lo constituye. Si se pretende inscribir finca completa sin acceso, el art. 146 tiene otro supuesto: enclave comprobado en la información registral.

> Los 60 m y seis lotes son condiciones del acceso excepcional residencial. No son un límite universal de toda servidumbre civil. Tampoco la ausencia de ese límite universal significa que cualquier longitud, ancho o número de lotes sea admisible: se estudian título, uso, normativa local y régimen específico.

Código Civil arts. 370-381 y 395-400; Decreto 44647 arts. 103, 135-146; RFU arts. 23-27 y 33. Práctica: IIC-2023 P1, IIC-2024 P1/P2, IIIC-2024 P2/P5/P8, IIC-2025 P5, IIIC-2025 P5 e IIC-2026 P4.

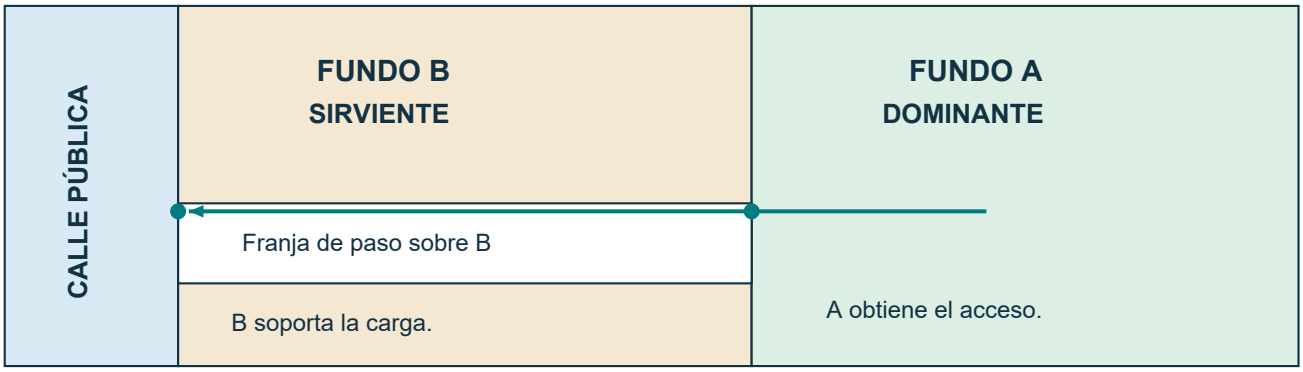
Caso 18. Fundo dominante y sirviente

Enunciado: Un lote A llega a calle pública atravesando una franja de la finca B. ¿Quién domina y quién sirve?

Desarrollo: A es dominante por recibir el beneficio del acceso; B es sirviente por soportar la franja. Si el recorrido atraviesa también C, se estudia la carga sobre cada fundo y no se supone que una sola identificación cubre todo el trayecto. Al dibujar, señalá calle pública, recorrido, cruces de linderos, ancho, longitud y situación registral. No uses como criterio cuál finca es más grande.

Referencia: Entrenamiento para los croquis de IIC-2025 P5/P6 e IC-2025 P6; Decreto 44647 art. 136.

Servidumbre de paso: beneficio y carga



El derecho debe resultar del título y del régimen aplicable.

El plano identifica recorrido, anchura, longitud y cruces con linderos.

Esquema conceptual sin escala: no constituye por sí mismo una servidumbre.

Caso 19. Acceso de 70 m para seis viviendas

Enunciado: El proyecto está en expansión urbana y tiene seis lotes de 120 m² útiles, pero propone acceso excepcional de 70 m.

Desarrollo: La ubicación y el área no compensan el incumplimiento de longitud: el RFU limita el acceso excepcional a 60 m. Debe replantearse el diseño o examinar otro desarrollo jurídicamente viable. Si fueran 55 m, aún habría que comprobar los 6 m de ancho, frente, saneamiento, área útil, disposición de lotes, disponibilidad y ambos visados.

Referencia: Entrenamiento; RFU arts. 24-27; Decreto 44647 arts. 137-138.

Caso 20. Servidumbre sin constituir

Enunciado: Una finca inscrita pretende fraccionar y el acceso de paso aún no consta constituido. ¿Qué se estudia?

Desarrollo: Identificar dominante, sirviente y la condición de sus títulos; representar recorrido y cruces georreferenciados; documentar dimensiones y lotes beneficiados. Para ese fraccionamiento, el art. 103.g exige visado municipal que indique conformidad del acceso con el plan regulador vigente. Los límites del AEUR sólo se aplican si ésa es la figura utilizada. La presentación gráfica no suple la constitución jurídica que corresponda al movimiento registral.

Referencia: IIC-2026 P4; Decreto 44647 arts. 103.g y 136; Código Civil art. 375.

12. Zona marítimo terrestre y marinas

Entender el régimen antes de dibujar

La Ley 6043 define la ZMT como patrimonio nacional estatal, inalienable e imprescriptible. La franja ordinaria mide 200 m horizontales desde la pleamar ordinaria: primeros 50 m de zona pública y siguientes 150 m de zona restringida. También comprende terrenos descubiertos en marea baja y los supuestos de islas y formaciones marítimas que regula la ley.

La zona pública incluye manglares y esteros cualquiera que sea su extensión. Por ello no basta desplazar una línea 50 m desde una playa visible si existe manglar o estero: debe comprobarse la delimitación oficial y el régimen del ecosistema.

Las excepciones importan: el art. 6 contempla ciudades litorales, zonas urbanas litorales y propiedades legítimamente inscritas o reconocidas por ley; el art. 73 remite parques nacionales y reservas equivalentes a su legislación. Una excepción al régimen ordinario de ZMT no convierte automáticamente todo terreno del lugar en propiedad privada.

Croquis que responda a la pregunta

Dibujá y rotulá, al menos: mar y línea de pleamar ordinaria; franja pública de 50 m; delimitación oficial de zona pública mediante mojones o línea digital; franja restringida de 150 m; límite de 200 m y la finca con su acceso. Añadí flecha norte, cotas y cuerpos de agua si aparecen en el caso. Así se visualizan los elementos principales aunque el jurado agrupe los “cinco componentes” de modo distinto.

En una ría o estero, la geometría y las delimitaciones no se resuelven copiando una playa recta. En una finca inscrita colindante, el título y el plano de origen deben representarse sin extenderlos automáticamente sobre bienes demaniales.

Concesión, posesión y propiedad inscrita

Situación	Respuesta orientadora
Concesión ordinaria	Derecho administrativo bajo condiciones, generalmente en zona restringida; no es dominio privado
Posesión para titular en ZMT	No procede eludir el régimen público con información posesoria; art. 125
Finca legítimamente inscrita	Examinar origen, congruencia y cautelares; art. 123
Permiso de uso	Identificar Estado, administrador y permisionario; no asumir que tiene el alcance de una concesión o propiedad
Terreno ganado al mar	No se incorpora al título privado por una simple medición o rectificación

En concesión, el plano identifica municipalidad administradora, persona concesionaria y, si ya está registrada, las citas correspondientes. Si cambia el área de una concesión registrada, art. 122, se usa la nota “para modificar área”; ese supuesto no se trata como rectificación ordinaria de finca privada bajo la Ley 4240/RFU.

Cuatro controles de una concesión, como en Tamarindo

Mojones y delimitación: utilizar los datos oficiales del IGN. Si su delimitación digital está oficializada e incorporada al sistema, el art. 122 permite no solicitar visto bueno IGN para esa delimitación; si no existe, se requiere la autorización pertinente. Un mojón encontrado en campo debe relacionarse con el dato oficial.

Georreferencia: levantamiento enlazado al sistema oficial, metodología y notas concordantes. El plano de la concesión y la delimitación deben poder compararse en el mismo marco.

Traslapes: estudiar otros planos y derechos, zona pública, manglares, PNE y cautelares. No descartar un conflicto porque otro documento también diga “concesión”. La modificación de persona en ciertos planos requiere aprobación municipal conforme al art. 122.

Accesos: identificar ruta admisible y su fundamento. Un acceso al mar no se presume válido para toda concesión ordinaria; el art. 141 lo admite para islas, marinas y atracaderos. Según el lugar pueden intervenir vía pública, servidumbre, vía fluvial o régimen especial. Hay que cumplir las condiciones de cada alternativa.

Marinas y atracaderos

El art. 128 exige delimitar por separado áreas concesionadas de ZMT, áreas adyacentes permanentemente cubiertas por agua y bienes privados afectados al proyecto. Los bienes privados se describen con sus áreas, pero **se excluyen del área de concesión**. Sumar todo bajo una sola naturaleza jurídica es el error central que exploran estos casos.

Se identifican usos, instalaciones, accesos y áreas de uso público; se adjunta aprobación CIMAT y número de resolución. El acceso por mar requiere aprobaciones municipal y CIMAT en el supuesto del artículo. Hay exclusiones para manglar, coral, parques, reservas biológicas, equivalentes y PNE.

En Papagayo se requiere autorización ICT que manifieste conformidad al plan maestro, art. 126. La aprobación de un proyecto turístico no sustituye la autorización del plano ni permite extenderlo a áreas excluidas.

Diez leyes que podés relacionar con un caso costero

Ley	Relación concreta con el análisis
6043, ZMT	Régimen costero, franjas y concesiones
6545, Catastro	Representación e inscripción catastral
276, Aguas	Cuerpos de agua, reservas y aprovechamiento
7575, Forestal	PNE y áreas de protección
7744, Marinas y Atracaderos	Concesión y operación de esos desarrollos
6758, Papagayo	Régimen del proyecto turístico especial
4240, Planificación Urbana	Ordenamiento y controles urbanísticos según el acto
5060, Caminos Públicos	Vías y accesos públicos
7554, Orgánica del Ambiente	Protección y evaluación ambiental
7788, Biodiversidad	Conservación y régimen ambiental pertinente

Esta lista sirve para explicar relaciones, no para afirmar que las diez leyes imponen idénticos requisitos a todo plano costero. El Decreto 44647, el Reglamento 7841 y las disposiciones de delimitación complementan el análisis, pero no son leyes con esos números.

Ley 6043 arts. 1, 6, 9-12, 20, 39-42 y 73; Decreto 44647 arts. 92, 99, 122-128 y 139-144. Práctica: familia de croquis; IIIC-2023 P4, IC-2025 P4/P5, IC-2026 P4 e IIC-2026 P6.

Caso 21. Información posesoria en zona restringida

Enunciado: El cliente pretende titular por información posesoria una ocupación en los 150 m de zona restringida.

Desarrollo: No procede como mecanismo para convertir dominio público en propiedad. El art. 125 impide registrar los planos de posesión que afecten la ZMT y los ecosistemas/PNE que enumera. La zona restringida no significa “libre para titular”; es una sección con régimen de aprovechamiento y concesiones. Si la pregunta también pide fundos, respondé ese subinciso según el croquis aunque la razón de inscripción sea improcedente.

Referencia: IIC-2025 P6; Ley 6043 arts. 1 y 10; Decreto 44647 art. 125.

Caso 22. Terrenos ganados al mar en Limón

Enunciado: Después del terremoto de 1991 aparecen terrenos que antes cubría el mar y se pretende añadirlos a una finca mediante rectificación.

Desarrollo: No puede justificarse la incorporación sólo por el nuevo estado físico o por un porcentaje de aumento. Deben estudiarse título y plano de origen, legitimidad, delimitación, régimen costero y condición demanial del terreno. El art. 99 exceptúa la inscripción correctiva cuando fincas originalmente colindantes con ZMT pretenden afectar terrenos demaniales; el art. 123 exige congruencia con el título legítimo y control de cautelares. Estar en una ciudad litoral no adjudica por sí solo esos terrenos al propietario vecino.

Referencia: IC-2026 P4; Ley 6043 arts. 6 y 9; Decreto 44647 arts. 99.b y 123.

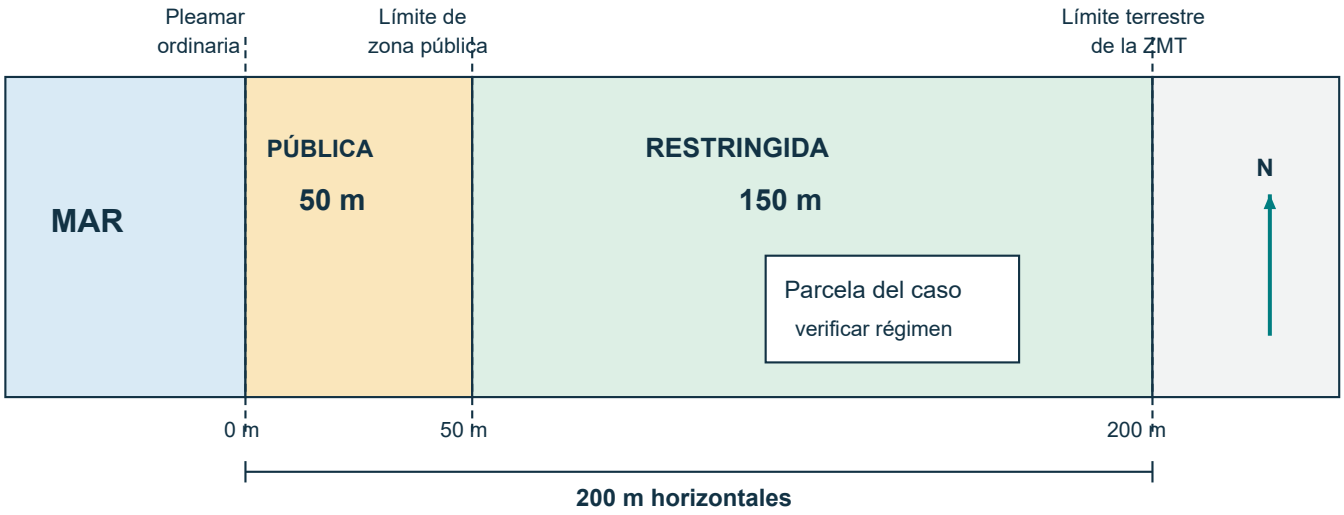
Caso 23. Tres áreas de una marina

Enunciado: Un proyecto incluye 3000 m² de propiedad privada, 2000 m² de ZMT concesionada y 4000 m² de espejo de agua concesionado. ¿El plano describe una concesión de 9000 m²?

Desarrollo: No. Como ejercicio de clasificación, la concesión comprendería los 6000 m² de áreas concesionadas, separados por su régimen y sujetos a aprobación; los 3000 m² privados se describen pero quedan excluidos del área concesionada. El total físico del proyecto no se confunde con su superficie concesionada. Deben verificarse límites, usos, resolución CIMAT y derechos de cada componente. Las cifras son de entrenamiento.

Referencia: Entrenamiento para IIIC-2023 P4 e IC-2025 P5; Decreto 44647 art. 128.

ZMT: sección de una costa recta



Esquema conceptual. No representa una delimitación oficial ni un predio real.
Manglares, esteros, títulos legítimos y regímenes especiales requieren su propio análisis.

13. Aguas, protección forestal y regímenes especiales

Distancias esenciales: no mezclar las reglas

Elemento, Ley Forestal art. 33	Área de protección
Naciente permanente	Radio horizontal de 100 m
Río, quebrada o arroyo en terreno plano rural	15 m horizontales a ambos lados de las riberas
Río, quebrada o arroyo en terreno plano urbano	10 m horizontales a ambos lados
Río, quebrada o arroyo en terreno quebrado	50 m horizontales
Lago/embalse natural y artificial del Estado o instituciones	50 m horizontales en riberas; la disposición exceptúa los artificiales privados
Recarga y acuíferos de manantiales	Límites determinados por órganos competentes

La Ley de Aguas, art. 31, contempla reserva de dominio alrededor de captaciones o tomas de agua potable en un perímetro de radio no menor a 200 m. Es un supuesto distinto de la naciente permanente del art. 33 Forestal. Si el mismo sitio reúne condiciones de varias normas, no se escoge arbitrariamente la distancia menor.

El art. 34 Forestal prohíbe la corta o eliminación de árboles en áreas de protección, con la excepción legal que regula; atribuye los alineamientos al INVU. La calificación del cuerpo de agua y sus condiciones requiere respaldo de la autoridad competente. No se transforma una quebrada en “zanja” para evitar una afectación.

La compilación incluye notas de la resolución constitucional de diciembre de 2025 sobre obras en áreas de protección, arts. 33 bis y 33 ter. Por ello no se aprende como regla general que cualquier obra está autorizada allí. La existencia de una autorización de aguas no elimina las demás evaluaciones que correspondan.

PNE, área protegida y propiedad privada

El Patrimonio Natural del Estado comprende los bosques y terrenos forestales definidos por el art. 13. El art. 14 los hace inembargables e inalienables y establece que la ocupación privada no genera derechos; no se titulan por información posesoria. No basta probar años de posesión.

Una finca privada con bosque, una finca dentro de un área silvestre protegida y un terreno de PNE no son conceptos intercambiables. Identificá categoría, acto de creación, título, fecha, administración y autorizaciones. Los requisitos de la Ley 139 art. 7 no anulan la prohibición del art. 14 Forestal.

Territorios indígenas, reservas y parques

El art. 131 del Decreto 44647 exige aprobación MINAE para documentos dentro de reservas y parques en el supuesto que permite. Para parte de finca, finca completa o rectificación dentro de territorio indígena exige aprobación INDER. Prohíbe planos de posesión en territorios indígenas.

Por tanto, una rectificación del 11% en una finca inscrita dentro de Keköldi presenta al menos dos problemas separados: vía y porcentaje de rectificación; y aprobación por ubicación. Resolver uno no resuelve el otro. Una solicitud de posesión no se vuelve admisible por adjuntar un visado que corresponde a un supuesto diferente.

Fronteras: norte y sur no tienen la misma regla

Ubicación	Regla catastral
Dentro de los 2 km de frontera sur	En finca inscrita, art. 133 exige estudio que demuestre origen anterior a la Ley 2825, además de requisitos generales
Dentro de los 2 km de frontera norte	Art. 134 exige visado MINAE y requisitos generales
Territorios fronterizos bajo administración INDER	Notas del art. 92.10: patrimonio estatal, administrador y concesionario

El visado norte es requisito de inscripción del plano; no acredita por sí solo que el inmueble sea titulable por información posesoria. Deben verificarse dominio, reservas y el régimen aplicable. Tampoco “sur” significa prohibición absoluta para cualquier finca antigua legítima: el origen del título es el dato decisivo que el art. 133 exige demostrar.

INDER, IMAS, INVU y JAPDEVA

El art. 132 permite, bajo autorización de la instancia administrativa competente, planos de fincas inscritas que traslapan con fincas INDER, IMAS o INVU sin relación de antecedentes. No es autorización para apropiarse de bienes institucionales mediante una línea en el mapa. Para posesiones, el análisis es otro y deben respetarse las prohibiciones y criterios aplicables.

En JAPDEVA, arts. 129-130, existen supuestos específicos relacionados con la finca 96658 de Limón y el polígono L-1-1977. Se distingue la finca inscrita nacida antes de la finca institucional del plano para usucapir sobre esa finca con las citas y titularidad exigidas. Esta regla especial no puede generalizarse a todos los terrenos estatales.

Criterio de respuesta para cualquier régimen especial

Primero ubicá el polígono en el régimen. Después determiná si se pretende propiedad, concesión, permiso, rectificación o fraccionamiento. Reconstruí título y fechas; identificá autoridad y autorización; representá afectaciones; y concluí si la razón solicitada es admisible. Si falta el dato de origen, tu conclusión debe ser condicionada a demostrarlo, no inventada.

Ley 7575 arts. 13-14 y 33-34; Ley 276 art. 31; Ley 139 art. 7; Decreto 44647 arts. 92.10-11 y 129-134. Las disposiciones de bosque, agua y régimen especial se estudian conjuntamente cuando se superponen.

Caso 24. Naciente y toma de agua

Enunciado: Un predio tiene naciente permanente y una captación para abastecimiento potable. ¿Se marca siempre un círculo de 100 m y se termina el análisis?

Desarrollo: No. Los 100 m corresponden al supuesto de naciente permanente de la Ley Forestal. La captación potable obliga a examinar además la reserva del art. 31 de la Ley de Aguas, de radio no menor de 200 m, y las delimitaciones y competencias aplicables. Deben identificarse los elementos, medirlos y representar las afectaciones pertinentes; la coincidencia de dos supuestos exige análisis conjunto.

Referencia: Entrenamiento; Ley 7575 art. 33.a y Ley 276 art. 31.a.

Caso 25. Finca fronteriza con aumento de 9%

Enunciado: Se pretende aumentar una finca situada dentro de los dos kilómetros de la frontera sur. ¿Un aumento inferior a 10% es suficiente?

Desarrollo: No. Además del régimen de rectificación y la medida original, el art. 133 exige demostrar, mediante el estudio técnico, que la finca nació antes de la Ley 2825. Deben descartarse afectaciones de terreno estatal, traslapes y demás restricciones. El porcentaje y el origen temporal son controles acumulativos.

Referencia: IIIC-2022 P5 y familia fronteriza; Decreto 44647 art. 133; Ley 6545 art. 22.

14. Ejercicio profesional, fe pública y protocolo

Función, habilitación y responsabilidad

La Ley 4294 distingue la **agrimensura**, centrada en levantamientos, replanteos, áreas, linderos y descripción de inmuebles, de las demás labores de **topografía**, que también abarcan nivelación, perfiles, secciones, movimientos de tierra y geometría de obras. El trabajo debe estar dentro de la habilitación profesional. El art. 9 atribuye la fiscalización al CFIA.

El Decreto 44647, arts. 70-73, exige profesionales autorizados, responsabilidad sobre los datos y estudio previo. El art. 77 prohíbe a las personas funcionarias de la Subdirección Catastral participar directa o indirectamente en la confección o presentación de planos y en las actuaciones técnicas y recursivas que enumera. También las inhibe de realizar levantamientos al Estado y sus instituciones. Conocer la técnica no elimina una incompatibilidad del cargo.

La responsabilidad profesional alcanza los datos consignados en el plano. Puede existir responsabilidad disciplinaria y, según los hechos y su prueba, responsabilidad civil o penal. No toda equivocación configura automáticamente delito; tampoco la inscripción del documento libera al profesional de lo que declaró.

Fe pública: alcance preciso

La Ley 4294, art. 12, reconoce fe pública al profesional autorizado **en su función como agrimensor**. El Decreto 21, art. 11, la vincula con objetividad y corrección de la información gráfica y escrita sobre derroteros, áreas y localizaciones. El Decreto 44647, art. 71, precisa derrotero o listado de coordenadas, área y localización del plano.

La fe pública concede respaldo jurídico a lo declarado dentro de esa función. No significa que el profesional pueda decidir quién ganó un litigio, inventar una servidumbre, legalizar una ocupación pública o afirmar como medido lo que sólo le relató el cliente. Una afirmación bajo fe pública exige actuación profesional y sustento verificable.

El registrador no puede exigir arbitrariamente requisitos ajenos al ordenamiento para desconocer la fe pública. Sí debe aplicar la calificación y los controles legales, incluida la contradicción con el mapa o con antecedentes que hayan generado asiento registral. **Fe pública del agrimensor** y **fe pública registral** se relacionan, pero la primera ampara su actuación técnica y la segunda integra los efectos de la publicidad registral.

Qué es el protocolo y por qué importa

El protocolo es el libro de registro de las actividades de agrimensura y un documento del Estado. Su fundamento se conecta con la Ley 5361 y el Reglamento Especial del Protocolo del Agrimensor. Conserva el soporte que permite reconstruir qué se investigó, observó, midió y concluyó.

El art. 4 incluye datos de levantamientos, croquis y replanteos; investigaciones de escrituras y planos; linderos, singularidades, acuerdos o litigios con colindantes; naturaleza y usos del terreno; construcciones y materialización de límites. El respaldo no se reduce a pegar el plano terminado. Un expediente que sólo conserva el resultado impide verificar cómo se obtuvo.

Regla	Aplicación concreta
Personal e intransferible; un protocolo por agrimensor, art. 5	No se presta ni se usa el de un colega
Escritura en tinta oscura; errores salvados por nota	No borrar o alterar silenciosamente lo ya asentado
Una actividad no comienza en un tomo y termina en otro	Prever espacio y tramitar el nuevo libro conforme al procedimiento
Agotado, se deposita en Catastro, art. 3	Después del depósito no se hacen nuevas anotaciones en él
Nuevo protocolo con comprobante de depósito del anterior, art. 8	La compra del libro no sustituye el requisito de habilitación
Croquis con colindantes, linderos y norte, art. 9	Puede no estar a escala, pero debe acotar y permitir reconstruir la situación
Fraccionamiento ligado al antecedente, art. 13	Referenciar el registro de la finca madre
Protocolo de referencia, art. 14	Custodiar copias y documentos de soporte vinculados con la actuación

El protocolo de referencia y el respaldo técnico deben permitir recuperar títulos consultados, planos, cálculos, datos de instrumentos y demás documentos relevantes. Conservar datos crudos de GNSS o estación total es una medida técnica de trazabilidad; una propuesta de protocolo digital en una presentación no prueba que ese sistema esté legalmente implementado.

Tres vínculos entre protocolo y principios catastrales

Una respuesta razonada puede relacionar **legalidad**, porque documenta una actuación ajustada a las reglas; **especialidad**, porque individualiza el inmueble, sus titulares y características; y **concordancia catastral**, porque permite comparar realidad física, plano y registro. No basta enumerar los nombres: explicá el vínculo de cada uno con una anotación concreta.

IC-2022 P5.1 solicita una terna de principios, pero las fuentes aportadas no contienen un solucionario oficial que fije esa terna. La relación anterior es una propuesta fundamentada de estudio; no se presenta como lista textual del Reglamento del Protocolo. Para la fe pública, sí aprendé el alcance expreso: derrotero/coordenadas, área y ubicación.

Pérdida o destrucción: procedimiento que debés poder explicar

1. Comunicar inmediatamente por escrito al CFIA, con copia al CIT, la pérdida o destrucción. Según el art. 11, los folios no utilizados quedan sin validez y el CFIA informa al Registro. La norma inhibe al profesional de realizar trámites catastrales mientras no regularice la situación.

2. Reponer las anotaciones mediante las copias y documentos del protocolo de referencia, conforme al art. 12. El plazo indicado es de quince días hábiles desde que se recibe la comunicación de recibido de la noticia de pérdida; identificá ese punto de partida en la respuesta.

3. Presentar la reposición a la Dirección Ejecutiva del CFIA para el trámite de revisión por el CIT. Las copias deben permitir el cotejo; el procedimiento incorpora las firmas del profesional y del fiscal, y la razón correspondiente en el archivo.

4. Completar la regularización antes de un nuevo protocolo. No se reemplaza unilateralmente el libro perdido ni se reconstruyen medidas de memoria. La custodia del protocolo de referencia es lo que hace viable la reposición.

Ética y honorarios: lo examinable

El Código de Ética exige informes objetivos, competencia técnica y protección del interés público. El cliente no libera de responsabilidad por ordenar un trabajo incorrecto. Su art. 21 contempla amonestación confidencial o suspensión temporal de derechos profesionales hasta dos años. El art. 37 sanciona con suspensión de dos a veinticuatro meses la competencia desleal basada en cobrar por debajo del mínimo tarifario para obtener el encargo. La sanción requiere el procedimiento correspondiente.

La Ley 4294, art. 13, atribuye al Poder Ejecutivo la fijación de tarifas, previa audiencia al colegio respectivo. Para un ejercicio que pregunte una tarifa monetaria concreta se necesita el arancel aplicable y sus variables; no se memoriza un monto sin fecha ni se confunde el honorario con timbres y otros gastos.

Ley 4294 arts. 1, 9, 12-13; Decreto 21 art. 11; Decreto 44647 arts. 70-73 y 77; Reglamento Especial del Protocolo arts. 1-9 y 11-14; presentaciones de fe pública y principios registrales; Código de Ética CFIA arts. 9, 11, 21 y 37, texto oficial consultado el 22/10/2026.

Caso 26. Prestar el protocolo para terminar un trabajo

Enunciado: Un colega perdió su protocolo y pide usar unas páginas del tuyo para presentar un plano urgente.

Desarrollo: No corresponde. El protocolo es personal e intransferible y el agrimensor no puede sustituir el procedimiento de pérdida usando el libro de otra persona. Debe comunicar la pérdida, reponer las anotaciones con su respaldo y cumplir la regularización. Tampoco se resuelve firmando vos un levantamiento que no realizaste ni asumiste legítimamente: la urgencia no acredita los hechos.

Referencia: Entrenamiento para la familia profesional; Reglamento Especial arts. 5, 11 y 12; Ley 4294 art. 12.

Caso 27. Quedan dos folios y se necesitan seis

Enunciado: Un levantamiento exige seis folios, pero quedan dos disponibles. El profesional propone empezar ahí y continuar en otro tomo.

Desarrollo: El art. 5 prohíbe dividir el registro de una misma actividad entre protocolos. Debe gestionar el cierre, depósito y autorización del nuevo libro conforme al procedimiento aplicable antes de iniciar ese registro. No se presume autorización para habilitar simultáneamente un segundo libro ni para volver a escribir en un tomo depositado.

Referencia: Entrenamiento; Reglamento Especial arts. 3, 5 y 8.

Caso 28. El cliente afirma que una franja le pertenece

Enunciado: El cliente pide incluir una franja porque la ha limpiado durante años y ofrece firmar una declaración liberando al agrimensor.

Desarrollo: La declaración aporta un hecho a investigar, pero no sustituye el estudio de título, antecedentes, límites y posesión. El profesional debe medir y documentar lo que corresponde y explicar el impedimento si el área ajena o pública no puede incorporarse. Su responsabilidad y el alcance de la fe pública no desaparecen por una autorización privada.

Referencia: Entrenamiento; Ley 4294 art. 12; Decreto 44647 arts. 71-73.

15. Plan de un mes con esta guía

La carga propuesta es **tres horas efectivas en los días de estudio**, divididas en bloques. No necesitás pasar todo el día leyendo. En los días 7, 14, 21 y 28 hacé noventa minutos de repaso; el día 30, una hora ligera. El total previsto es de unas 82 horas. Adaptá el día 30 a la víspera real del examen.

Cómo distribuir las tres horas

50 minutos: leer la unidad, entender conceptos y señalar dudas. **50 minutos:** cerrar el documento y reconstruir reglas, tablas o croquis de memoria; después corregir. **50 minutos:** resolver un caso o redactar una respuesta. **30 minutos:** revisar errores y repasar lo de días anteriores. Tomá descansos entre bloques; no se cuentan como horas efectivas.

Días	Trabajo y resultado esperado
1-3	Unidades 1-3. Explicar propiedad, plano/título, zonas, trece etapas y exposición sin confundir los plazos
4-6	Unidades 4-6. Resolver inconsistencias; comparar tolerancias; recordar requisitos del plano y notas según el acto
7	Repaso ligero: contestar cinco preguntas orales de lo leído y corregir errores
8-10	Unidades 7-9. Construir línea de tiempo de planos; distinguir posesión y propiedad; resolver cálculos de cabida
11-13	Unidades 10-11. Comparar fraccionamientos, cesiones, accesos y servidumbres; dibujar dos casos
14	Repaso ligero de fechas, porcentajes y requisitos. Rehacer lo que falló sin mirar
15-17	Unidades 12-14. Croquis ZMT; agua/fronteras; fe pública y protocolo. Explicar cada regla con un ejemplo

Días	Trabajo y resultado esperado
18-20	Volver a los seis temas más débiles. Redactar dos respuestas completas por día, máximo quince minutos cada una
21	Repaso ligero: tabla final de cifras y diferencias entre reglas antiguas y actuales
22	Simulacro A: elegir cinco preguntas y resolver en 90 minutos. Corregir con la rúbrica
23-24	Estudiar las fallas del simulacro. Resolver las tres preguntas que no elegiste y dos casos del índice si hace falta
25	Simulacro B, mismas condiciones. Comparar errores con el A
26-27	Resolver las tres preguntas pendientes del B y rehacer, sin apoyo, las respuestas deficientes
28	Repaso ligero de croquis, fechas, tolerancias y procedimientos
29	Ensayo de cinco respuestas tomadas del índice: selección, redacción y revisión en 90 minutos; completar vacíos
30	Una hora: conclusiones, excepciones y hoja de errores. Preparar materiales y descansar

Cómo comprobar que aprendiste

Al terminar una unidad, preguntate: ¿puedo explicar el concepto?, ¿recordar la regla y su excepción?, ¿resolver el caso si cambia un dato?, ¿justificar por qué la alternativa está mal? Si sólo reconocés el texto cuando lo leés, todavía falta práctica.

Repasá cada regla al día siguiente, tres días después y una semana después. Usá una sola hoja de errores con cuatro columnas: tema, error, regla correcta y ejemplo. Priorizá errores de interpretación antes que falta de un número de artículo. Un número correcto con una conclusión equivocada no resuelve el problema.

> Para estudiar, primero contestá las preguntas que te cuestan. En el examen, elegí las cinco que podás desarrollar mejor y cubrí todos sus subincisos. No necesitás responder las ocho para demostrar conocimiento.

16. Repaso final: reglas que no conviene confundir

Dato o pareja	Recordatorio con condición
90 minutos / cinco respuestas	Formato observado; revisar instrucciones de tu convocatoria
Parcela / finca	Unidad física / unidad jurídica registral
Plano / título	Representación del inmueble / fundamento jurídico del derecho
Catastro en proceso / zona catastrada	Etapa de formación / oficialización mediante decreto
Exposición	8 días naturales; prórroga hasta 2 veces consecutivas; reclamo 15 hábiles; resolución en un mes según el supuesto explicado
1:1000 / 1:5000	Mapa: ±0,85 m / ±4,25 m; no confundir con tolerancia del levantamiento
Exactitud relativa	±3 cm / ±10 cm para 1:1000 / 1:5000
1, 3 y 5 años	Plazos de planos según razón de inscripción, excepciones y régimen transitorio
Presentación / inscripción	Se cuentan desde hechos diferentes y tienen causas de cancelación distintas
10% de aumento	Regla de la Ley 6545 art. 22 sobre medida original y con sus condiciones; no autoriza anexar terreno
50%, 25%, 10% y 5000 m²	Supuestos del art. 13 de la Ley 139 para origen antiguo; revisar tramo y antecedente
300 ha	Tope del régimen de información posesoria; no confundirlo con cabida universal de una finca
AEUR	6 m de ancho; 60 m de largo; máximo 6 lotes servidos; área y frente bajo condiciones RFU
90 / 120 m²	Mínimos según alcantarillado o solución sanitaria individual, donde rige el supuesto del RFU
Cesión urbanística / urbanización	10% en el supuesto art. 21 / cálculo por uso según art. 59; no son la misma operación
ZMT	50 m pública y 150 m restringida desde la pleamar ordinaria; manglares y esteros con regla propia
Naciente / captación potable	100 m de radio / analizar además reserva de radio no menor de 200 m
Río, quebrada o arroyo	Terreno plano: rural 15 m y urbano 10 m; quebrado: 50 m
Frontera sur / norte	Dentro de 2 km: estudio de origen anterior a Ley 2825 / visado MINAE según arts. 133-134
Fe pública / protocolo	Declaración profesional respaldada / registro y conservación de su actuación
15 días hábiles de reposición	Contar desde la comunicación de recibido prevista en el art. 12 del Reglamento del Protocolo

17. Simulacro A: diagnóstico completo

Condiciones: 90 minutos; elegí cinco de las ocho preguntas; cada pregunta vale 20 puntos. Los cuatro incisos valen 5 puntos cada uno. Es una práctica original basada en los temas recurrentes, no una predicción ni una prueba oficial. Resolvé sin consultar las respuestas del capítulo 19. Para asuntos de vigencia, usá como fecha de análisis el 22/10/2026.

A1. Formación del catastro

a) Diferenciá zona catastral y zona catastrada.
b) Anotá cinco etapas consecutivas del proceso del art. 61 y explicá su propósito.
c) Indicá duración de la exposición, posible prórroga, plazo de reclamo y plazo de resolución.
d) Explicá qué cambia después de la oficialización y distinguí impugnación de rectificación.

A2. Una ubicación que no coincide

En una certificación catastral aparece código 9. La descripción registral sitúa la finca en un distrito y la geometría la sitúa en otro.
a) Identificá la inconsistencia.
b) Proponé cuatro verificaciones concretas.
c) Explicá cómo sustentarías una gestión de corrección.
d) Diferenciá aviso catastral, advertencia administrativa e inmovilización; ¿el código 9 basta para afirmar que la finca está inmovilizada?

A3. Rectificación de cabida

Una finca de origen moderno tiene medida original de 2000 m²; un levantamiento obtiene 2160 m². No se informa de segregaciones, conflicto ni afectación pública.
a) Calculá el incremento absoluto y porcentual.
b) Explicá la vía ordinaria de rectificación y sus condiciones.
c) Indicá cuatro comprobaciones que faltan antes de concluir que procede.
d) ¿Qué cambiaría si parte del aumento corresponde a una franja ajena ocupada recientemente?

A4. Acceso excepcional

Se proyectan seis lotes con acceso excepcional de uso residencial de 6 m de ancho y 70 m de largo. Cada lote tiene 90 m² útiles, solución sanitaria individual y frente de 6 m al acceso.
a) Determiná cuáles datos cumplen y cuáles incumplen los límites estudiados.
b) Explicá por qué no basta reducir el número de lotes.
c) Señalá los visados y los documentos principales del trámite.
d) Explicá si el acceso se convierte en calle pública y si su superficie cuenta dentro del área mínima de cada lote.

A5. Croquis de costa

Una parcela ocupada se sitúa entre 70 y 150 m tierra adentro de la pleamar ordinaria, junto a un estero.
a) Dibujá y rotulá pleamar, zona pública, zona restringida y límite terrestre de la ZMT.
b) Determiná en cuál franja está la parcela y explicá qué régimen debe estudiarse.
c) ¿Puede obtenerse propiedad mediante información posesoria sólo por tener veinte años de ocupación?
d) Explicá por qué el estero exige una delimitación propia y no puede ignorarse al medir las franjas.

A6. Titulación y área protegida

Una persona acredita doce años de posesión de una parcela de 250 ha sin título inscrito. El área silvestre protegida que comprende el inmueble fue creada hace ocho años.
a) Contrastá plazo de posesión y tope de cabida con las reglas generales.
b) Explicá la exigencia temporal especial dentro de un área protegida.
c) Indicá el respaldo ambiental y las características de posesión que deben examinarse.
d) ¿Qué conclusión corresponde si además el terreno integra PNE?

A7. Vigencia de planos

Todos los planos siguientes se inscribieron y no originaron movimiento registral.
a) Rectificación ordinaria del 01/09/2025, sin excepción.
b) Información posesoria del 10/01/2024, sin proceso judicial comunicado.
c) Plano para expropiación a favor del Estado del 20/08/2020.
d) Explicá por qué no se puede aplicar a los tres un mismo plazo contado desde el 24/03/2025. En los primeros tres incisos determiná el tratamiento y justificá la fecha o excepción.

A8. Responsabilidad profesional

a) Indicá qué datos del plano se declaran bajo fe pública del agrimensor.
b) Explicá qué registrarías en el protocolo además del plano final.
c) Describí la respuesta a la pérdida del protocolo y el punto de partida de la reposición.
d) Un cliente ordena ignorar un traslape y promete asumir toda responsabilidad: desarrollá la respuesta profesional.

18. Simulacro B: aplicación y cambios de supuesto

Mismas condiciones del simulacro A: cinco respuestas, 90 minutos, cuatro incisos de 5 puntos por pregunta. Usá el 22/10/2026 como fecha de análisis. Las cifras y situaciones se elaboraron para practicar; no describen predios reales.

B1. Coordenadas y precisión

Desde E=1000,00 m y N=2000,00 m se observa un punto a 50,00 m horizontales con azimut de cuadrícula de 90°.
a) Calculá sus coordenadas.
b) Diferenciá exactitud relativa y absoluta.
c) Indicá los límites de exactitud relativa y apoyo convencional para cartografía 1:1000.
d) En el mapa 1:1000 aparece una discrepancia de 1,10 m: comparala con la tolerancia de conformación y explicá el siguiente paso; no confundás el resultado numérico con una decisión de dominio.

B2. Documento de agrimensura

a) Anotá cinco requisitos distintos de inscripción del art. 84 y explicá uno.
b) Indicá los datos de referencia geodésica que deben expresarse al declarar georreferenciación.
c) Elegí dos razones de inscripción del art. 92 y explicá sus notas específicas.
d) Señalá cómo comprobar coherencia entre cuadro de coordenadas, polígono, área y archivos digitales.

B3. Cesiones y modalidad urbanística

a) Un fraccionamiento con fines urbanísticos de 7200 m² y diez lotes cumple el supuesto del art. 21: calculá el área de cesión.
b) En una urbanización residencial de 20 000 m² y cincuenta lotes calculá la cesión del art. 59 y comprobá los límites porcentuales.
c) Compará fraccionamiento simple, fraccionamiento urbanístico y urbanización.
d) Explicá por qué una parcela agrícola de 1000 m² por servidumbre de 7 m no cumple el supuesto general estudiado, aunque el ancho del acceso sea suficiente.

B4. Fundos y recorrido

El fundo A tiene una servidumbre de paso inscrita sobre B para llegar a la calle pública. El fundo C es vecino de A, pero su título no menciona derecho sobre B.
a) Identificá dominante y sirviente en la relación descrita.
b) Explicá si C puede usar automáticamente la servidumbre por colindar con A.
c) Indicá qué debe mostrar el plano y qué antecedente debés comprobar.
d) Si A y B pasan a un solo propietario en las condiciones del Código Civil, explicá la figura que se debe analizar y por qué no se deja el gravamen sin estudio.

B5. Costa, marinas y propiedad

Una marina proyecta 1800 m² de propiedad privada legítima, 2200 m² de ZMT concesionada y 5000 m² de espejo de agua concesionado.
a) Calculá el área total física y la superficie concesionada; distinguí ambas.
b) Indicá aprobación técnica y contenido básico del plano.
c) Explicá qué cambia si parte del proyecto está en manglar o PNE.
d) Se quiere aumentar una finca privada con terreno ganado al mar: ¿basta estar fuera de los 200 m medidos hoy? Desarrollá los estudios necesarios.

B6. Autorizaciones especiales

a) Para una finca dentro de los dos kilómetros de la frontera sur, indicá el dato histórico decisivo del art. 133.
b) Para un inmueble dentro de los dos kilómetros de la frontera norte, indicá el visado y aclará qué no acredita por sí solo.
c) Compará rectificación de finca inscrita y plano de posesión en territorio indígena.
d) Un cauce en terreno plano rural y una naciente permanente están en la parcela: indicá las áreas de protección generales y explicá cómo se representa la afectación.

B7. Condominio, cementerio y cancelación

a) ¿Se inscribe un plano de agrimensura de la finca matriz en condominio conforme al art. 120?
b) Para una filial, explicá qué debe individualizarse y por qué no puede tomarse área común sin trámite.
c) Un nicho inscrito el 26/10/1982 no tiene plano general del cementerio: aplicá la excepción estudiada.
d) Un plano ya generó un asiento registral y el antiguo profesional solicita cancelarlo por conveniencia: explicá el obstáculo y distinguí esa solicitud del retiro de una presentación sin inscribir.

B8. Protocolo y práctica íntegra

a) Quedan dos folios, pero una actividad necesita seis: resolvé sin repartirla entre tomos.
b) Explicá el contenido y utilidad del protocolo de referencia.
c) Indicá dos clases de sanción del Código de Ética y el máximo general de suspensión.
d) Diferenciá quién fija las tarifas según la Ley 4294 y qué conducta de competencia desleal contempla el art. 37 del Código de Ética.

19. Respuestas y autocorrección de los simulacros

Estas son guías de corrección razonadas. Una redacción distinta puede ser correcta si aplica la regla y cubre los hechos. **Cada inciso vale hasta cinco puntos:** uno por conclusión, dos por regla y dos por aplicación o explicación. Si el inciso pide un cálculo, asigná uno al planteamiento, dos a la operación y dos al resultado interpretado. Es una rúbrica propuesta, no la del jurado.

Si el total es inferior a 70/100, volvé a las unidades de mayor pérdida antes de repetir el simulacro. Entre 70 y 84, trabajá omisiones y excepciones; desde 85, comprobá que podés repetir el resultado sin memorizar la solución. Estos cortes son metas de entrenamiento, no la nota oficial de aprobación.

A1. Formación del catastro

a) Zona catastral: territorio sometido al proceso; zona catastrada: proceso concluido y declarado oficial.
b) Es válida cualquier secuencia de cinco etapas consecutivas de la tabla de la unidad 3, con función correcta de cada una; no basta una lista de actividades sueltas.
c) Exposición ocho días naturales, prórroga hasta dos veces consecutivas con nuevas publicaciones; reclamo dentro de quince días hábiles y resolución en un mes conforme al régimen explicado.
d) La impugnación de datos oficializados se dirige a la vía judicial del art. 63; no debe confundirse con la posibilidad legal de rectificaciones y mejoras del art. 21 de la Ley 6545. Fuente: unidad 3, Decreto 44647 arts. 61-64.

A2. Una ubicación que no coincide

a) Código 9: discrepancia de ubicación geográfica entre información literal y gráfica.
b) Revisar título/antecedentes, planos previos, cartografía y división territorial vigente, y localización comprobada en campo.
c) Solicitud de persona legitimada con identificación del inmueble y de la inconsistencia, explicación, respaldo técnico y medio de notificación; seguir la gestión competente.
d) Aviso informa, advertencia publicita la gestión conforme a su supuesto e inmovilización responde a los requisitos del art. 256. El código 9 no prueba por sí solo esa última medida. Fuente: unidad 4, arts. 64 y 254-256; material de certificación catastral.

A3. Rectificación de cabida

a) 2160-2000=160 m²; 160/2000×100=8%.
b) Podría encajar en el art. 22 de la Ley 6545: escritura y plano, medida original y condiciones legales; la posible afectación de terceros conserva el régimen previsto en ese artículo.
c) Reconstruir origen/medida original, verificar movimientos previos, concordar límites y antecedentes, y descartar traslapes/afectaciones y comprobar autorizaciones especiales.
d) No procede incorporar terreno ajeno mediante rectificación por quedar debajo del 10%; requiere resolver el derecho sobre esa franja y representar correctamente el inmueble. Fuente: unidad 9.

A4. Acceso excepcional

a) Ancho 6 m, máximo seis lotes y frente 6 m coinciden con los límites indicados; longitud 70 m supera 60 m y 90 m² no satisface el mínimo de 120 m² con solución sanitaria individual.
b) Reducir lotes no corrige por sí solo longitud ni área mínima.
c) Visados INVU y municipal en el supuesto estudiado; plano de finca madre, uso de suelo, diseño general, planos individuales y disponibilidad de agua, con los demás requisitos del art. 27.
d) Mantiene naturaleza privada de acceso excepcional y su área no se suma al mínimo útil de los lotes. Fuente: unidades 10-11, RFU arts. 23-27; Decreto 44647 art. 138.

A5. Croquis de costa

a) Desde pleamar ordinaria: pública 0-50 m; restringida 50-200 m; límite terrestre a 200 m, rotulados en croquis con orientación.
b) La parcela descrita está dentro de la franja restringida en ese supuesto geométrico; se estudia el régimen costero y la habilitación administrativa, no una adquisición automática de propiedad.
c) No; ocupación prolongada no habilita información posesoria sobre ZMT.
d) El manglar y el estero tienen el tratamiento del art. 11; su extensión y delimitación oficial pueden modificar el análisis y no se sustituyen con una sola línea paralela a la playa. Fuente: unidad 12, Ley 6043 arts. 9-11 y Decreto 44647 art. 125.

A6. Titulación y área protegida

a) Doce años supera diez y 250 ha no supera 300; ello sólo supera dos controles generales.
b) Dentro del área protegida se exige acreditar la posesión por lo menos diez años antes de su creación. Aquí sólo habría cuatro años anteriores; no satisface ese dato.
c) Respaldo MINAE y acreditación de posesión apta, continuidad, publicidad, carácter pacífico y demás extremos legales; estudiar título y condición ambiental.
d) Si integra PNE, la ocupación no genera derecho de titulación por esta vía. Fuente: unidad 8, Ley 139 arts. 1, 7 y 15; Ley Forestal art. 14.

A7. Vigencia de planos

a) La rectificación está bajo la regla general actual de un año: vencería el 01/09/2026 en las condiciones dadas.
b) El plano para información posesoria estaba sujeto a la regla de tres años del régimen anterior: fecha de vencimiento 10/01/2027, salvo supuesto que modifique el tratamiento; no se reinicia por el transitorio.
c) La finalidad a favor del Estado está exceptuada según el régimen estudiado; no se le asigna automáticamente un vencimiento ordinario por esos datos.
d) El transitorio III no reinicia indiscriminadamente todos los planos anteriores, y tampoco regula un plano inscrito después de entrar en vigor el reglamento. Fuente: unidad 7, art. 151 y transitorio III; anterior Decreto 34331 art. 71.

A8. Responsabilidad profesional

a) Derrotero y coordenadas de vértices, área y ubicación.
b) Antecedentes, datos de medición, croquis, límites, colindantes, discrepancias y demás hechos pertinentes.
c) Comunicación escrita inmediata CFIA con copia CIT, invalidación de folios no usados y regularización; reposición con respaldos en quince días hábiles desde la comunicación de recibido prevista, revisión y archivo antes del nuevo protocolo.
d) Investigar y representar el traslape; no declarar una concordancia inexistente. La autorización privada no elimina la responsabilidad de la actuación. Fuente: unidad 14.

B1. Coordenadas y precisión

a) $\Delta E=50 \operatorname{sen}90°=50$ m; $\Delta N=50 \cos 90°=0$: E=1050,00 m, N=2000,00 m.
b) Relativa evalúa relación entre puntos; absoluta, referencia de posición al marco.
c) A 1:1000: relativa ±3 cm y apoyo convencional ±5 cm.
d) 1,10 m supera ±0,85 m; se debe estudiar origen, calidad, antecedentes y correspondencia del desplazamiento. El resultado no determina quién tiene la propiedad ni permite “mover para que cierre”. Fuente: unidad 5, Decreto 44647 arts. 67-68 y 76.

B2. Documento de agrimensura

a) Compará los cinco elementos y su explicación con la tabla completa del art. 84 en la unidad 6; deben ser requisitos diferentes.
b) Marco CR-SIRGAS, proyección CRTM05, época de referencia aplicable indicada en la norma y respaldo del método; en el art. 91 estudiado se expresa época 2014,59.
c) Por ejemplo, rectificación identifica finca y área registral; información posesoria identifica persona poseedora y la razón correspondiente.
d) Reconstruir derrotero y cierre, recalcular área y comparar vértices, coordenadas y archivo con la geometría representada. Fuente: unidades 5-6, arts. 84 y 87-92.

B3. Cesiones y modalidad urbanística

a) 7200×0,10=720 m², sujeto al supuesto del art. 21.
b) 50×20=1000 m²; 1000/20 000=5%, coincide con el mínimo y está por debajo del máximo del 20%.
c) El simple se realiza en el supuesto urbano consolidado regulado; el urbanístico se somete a sus condiciones, cesión y visados; la urbanización incorpora habilitación urbana y sus controles e infraestructura.
d) El mínimo general estudiado para parcela agrícola por servidumbre es 5000 m², además de los demás controles; ancho de 7 m no compensa cabida insuficiente. Fuente: unidad 10, RFU arts. 17-22, 29-34 y 59.

B4. Fundos y recorrido

a) A dominante; B sirviente.
b) C no adquiere ese beneficio sólo por colindar. Debe existir un derecho aplicable y comprobarse su alcance.
c) Título/inscripción, fundos, recorrido hasta calle, ancho, longitud y cruces con linderos, conforme al supuesto.
d) Analizar extinción por confusión cuando ambos fundos pertenecen a un mismo dueño en las condiciones legales; comprobar antecedentes y efectos del acto, no borrar o conservar automáticamente una línea sin estudio. Fuente: unidad 11, Código Civil arts. 370-381; Decreto 44647 art. 136.

B5. Costa, marinas y propiedad

a) Total físico 9000 m²; concesionado 7200 m²; los 1800 m² privados quedan fuera del área concesionada.
b) Aprobación CIMAT, resolución, delimitación por régimen, usos, instalaciones, accesos y áreas públicas, con requisitos adicionales según el acceso.
c) Hay exclusiones y controles que no se eliminan por reunir todo en un proyecto; revisar art. 128 y régimen ambiental.
d) No basta la franja medida hoy: estudiar título y plano de origen, legitimidad, delimitación histórica y actual, afectaciones y carácter demanial. Fuente: unidad 12, arts. 99, 123 y 128.

B6. Autorizaciones especiales

a) Demostrar mediante estudio que la finca inscrita nació antes de la Ley 2825.
b) Visado MINAE; no equivale a reconocer propiedad ni titularidad por información posesoria.
c) La rectificación de finca inscrita exige aprobación INDER en el supuesto del art. 131; el plano de posesión dentro de territorio indígena está prohibido.
d) Cauce en terreno plano rural: 15 m horizontales a ambos lados; naciente permanente: radio horizontal de 100 m. Levantar los elementos, respaldar su clasificación y representar la protección; si hay captación potable, examinar además Ley de Aguas. Fuente: unidad 13.

B7. Condominio, cementerio y cancelación

a) El art. 120 no permite inscribir ese plano de matriz.
b) Individualizar filial, nivel cuando corresponda, geometría y áreas; cambiar áreas comunes exige el acto y las autorizaciones del régimen, no sólo un dibujo.
c) Fecha anterior al 28/10/1982: se aplica excepción del art. 115, comprobando finca/naturaleza y otros requisitos.
d) La generación de asiento registral impide usar la cancelación simple como si el plano no hubiese producido efectos. El retiro sin inscribir corresponde a una presentación pendiente y tiene requisitos propios. Fuente: unidades 7 y 10, arts. 101, 115, 117-120 y 147-150.

B8. Protocolo y práctica íntegra

a) No dividir la actividad; gestionar cierre, depósito y nuevo libro conforme a los arts. 3, 5 y 8.
b) Conservar copias y soporte vinculados a las actuaciones para comprobación y eventual reposición.
c) Amonestación confidencial y suspensión temporal; máximo general hasta dos años conforme al art. 21.
d) La Ley 4294 art. 13 atribuye la fijación al Poder Ejecutivo previa audiencia al colegio; el art. 37 del Código sanciona competir deslealmente ofreciendo precio inferior al mínimo tarifario para conseguir un encargo. Fuente: unidad 14.

20. Índice de las 110 preguntas originales

Consulta opcional: este índice indica dónde practicar un tema con tus exámenes, sin convertir los originales en otra lectura obligatoria. U significa unidad de esta guía; p. indica página del PDF original. Las preguntas que combinan temas remiten a varias unidades. Revisá siempre el croquis original cuando lo haya.

La matriz sirve para localizar enunciados. Las soluciones desarrolladas de esta guía cubren familias de casos y los dos simulacros; no constituyen una respuesta oficial, individual y literal de las 110 preguntas.

Examen / pregunta	p.	Tema y unidades para practicar
IC-2022 · P1	2	Usos de urbanizaciones y porcentajes de cesión U 10, 11
IC-2022 · P2	2	Aumento de cabida y demostraciones en área silvestre protegida U 8, 9, 13
IC-2022 · P3	3	Cuatro tipos de servidumbre con descripción y ejemplo U 10, 11
IC-2022 · P4	3	Diez requisitos para inscribir planos U 6
IC-2022 · P5	3	Principios del protocolo y alcance de la fe pública U 14
IC-2022 · P6	4	Cesión, cantidad de lotes, área y visados urbanísticos U 10, 11
IC-2022 · P7	4	Área máxima y reservas en información posesoria U 8, 13
IIC-2022 · P1	2	Oposición a la calificación e instancias U 3, 4
IIC-2022 · P2	2	Proceso sumario y participación del topógrafo U 2
IIC-2022 · P3	3	Diez actividades para crear zona catastral U 3, 4
IIC-2022 · P4	3	Croquis de ZMT con cinco componentes U 12
IIC-2022 · P5	3	Información posesoria en frontera norte y antigüedad U 8, 13
IIC-2022 · P6	4	Necesidad de plano para hipoteca y patrimonio familiar U 2
IIC-2022 · P7	4	Penas del Tribunal de Honor U 14
IIC-2022 · P8	4	Inscripción provisional y cuatro ejemplos U 7
IIIC-2022 · P1	2	Etapas hasta declaratoria de zona catastrada U 3, 4
IIIC-2022 · P2	2	Legitimación para solicitar el levantamiento U 2, 6
IIIC-2022 · P3	3	Diez leyes relacionadas con planos en ZMT U 12
IIIC-2022 · P4	3	Información posesoria en Cahuita, ZMT U 8, 12, 13
IIIC-2022 · P5	3	Rectificación del 9% en frontera sur U 8, 9, 13
IIIC-2022 · P6	4	Posesión o usucapión sobre finca del INDER U 8, 13
IIIC-2022 · P7	4	Concepto de protocolo y cuatro datos U 14
IIIC-2022 · P8	5	Acceso excepcional y condiciones en el plano U 10, 11
IC-2023 · P1	2	Zonas, acta de deslinde, estudio previo y fe pública U 3, 4, 14

Examen / pregunta	p.	Tema y unidades para practicar
IC-2023 · P2	2	Certificación y rectificación de cabida anterior a 1930 U 8, 9, 13
IC-2023 · P3	3	Diez requisitos de inscripción de plano U 6
IC-2023 · P4	3	Concepto y cuatro condiciones de usucapión U 8, 13
IC-2023 · P5	4	Causales, legitimación y plazo de cancelación de plano U 7
IC-2023 · P6	4	Escritura y cosas comunes en condominio U 10
IC-2023 · P7	5	Fraccionamiento residencial y acceso excepcional U 10, 11
IIC-2023 · P1	2	Acceso excepcional junto a plaza municipal U 10, 11
IIC-2023 · P2	2	Intercambio de protocolos entre dos profesionales U 14
IIC-2023 · P3	3	Cuatro beneficios del mapa catastral U 3, 4
IIC-2023 · P4	3	Reunión y aumento mayor al 10%; fincas de 1916 y 1931 U 9
IIC-2023 · P5	3	Aumento del 11% en territorio indígena Keköldi U 8, 9, 13
IIC-2023 · P6	4	Información posesoria en frontera norte U 8, 13
IIC-2023 · P7	4	Procedimiento por pérdida del protocolo U 14
IIC-2023 · P8	4	Cuatro acciones del estudio previo U 3, 4
IIIC-2023 · P1	2	Fraccionamiento de 5000 m² en lotes de 200 m² y accesos U 10, 11
IIIC-2023 · P2	2	Agotamiento de folios y apertura de otro protocolo U 14
IIIC-2023 · P3	2	Inscripción provisional y tres ejemplos U 7
IIIC-2023 · P4	3	Atracadero con propiedad privada, concesión y mar U 12
IIIC-2023 · P5	3	Plazos de concesión, localización, fraccionamiento y posesión U 7
IIIC-2023 · P6	4	Información posesoria junto al estero de Puntarenas U 8, 12, 13
IIIC-2023 · P7	4	Georreferenciación y dos características U 5
IIIC-2023 · P8	4	Exposición pública: antes, durante y después U 3, 4
IC-2024 · P1	2	Visados y notas para nichos de cementerio U 10
IC-2024 · P2	2	Concepto y características del acceso excepcional U 10, 11
IC-2024 · P3	2	No compatibilización e inconsistencias 3, 9 y 10 U 3, 4
IC-2024 · P4	3	Croquis de ZMT con cinco componentes U 12
IC-2024 · P5	3	Información posesoria en Keköldi y 15 años de posesión U 8, 13
IC-2024 · P6	3	Rectificar 2532 m² a 5012 m²; finca de noviembre de 1930 U 9
IC-2024 · P7	3	Pérdida de protocolo: inhibición y pasos U 14
IC-2024 · P8	4	Caducidad y cuatro ejemplos U 7

Examen / pregunta	p.	Tema y unidades para practicar
IIC-2024 · P1	2	Dimensiones y ubicación del acceso excepcional U 10, 11
IIC-2024 · P2	2	Servidumbre sin constituir en cuadrante urbano U 10, 11
IIC-2024 · P3	2	Concordancia y espejo en zonas catastradas U 3, 4
IIC-2024 · P4	2	Croquis de ZMT junto a rías del río Parrita U 12
IIC-2024 · P5	3	Usucapión en territorio Bribri de Talamanca U 8, 13
IIC-2024 · P6	3	Disminución de 3827 m² a 3042 m²; finca de 1906 U 9
IIC-2024 · P7	3	Protocolo y cuatro datos de acta de deslinde U 3, 14
IIC-2024 · P8	3	Provisionalidad y cuatro ejemplos U 7
IIIC-2024 · P1	2	Estudio previo de finca con inmovilización U 3, 4
IIIC-2024 · P2	2	Acceso excepcional en expansión de cuadrante urbano U 10, 11
IIIC-2024 · P3	2	Exactitudes, época, equipo y coordenadas U 5
IIIC-2024 · P4	2	Croquis de finca inscrita colindante con ZMT U 12
IIIC-2024 · P5	3	Fraccionar frente a servidumbre inscrita U 10, 11
IIIC-2024 · P6	3	Reunión de dos fincas filiales en condominio U 9, 10
IIIC-2024 · P7	3	Dos penas por ejercicio indebido U 14
IIIC-2024 · P8	3	Concepto de acceso y cuatro ejemplos U 10, 11
IC-2025 · P1	2	Fraccionar lotes de 400 m² en frontera sur U 8, 10, 11, 13
IC-2025 · P2	2	Rectificación de área e información posesoria U 8, 9, 13
IC-2025 · P3	2	Dos escalas del mapa y sus tolerancias U 5
IC-2025 · P4	2	Fincas inscritas que incorporan terrenos de ZMT U 12
IC-2025 · P5	3	Tres regímenes de una marina y espejo de agua U 12
IC-2025 · P6	3	Reunión de fincas, servidumbre y fundos U 9, 10, 11
IC-2025 · P7	4	Ente tarifario y cobro inferior a honorarios U 14
IC-2025 · P8	4	Provisionalidad y cuatro ejemplos U 7
IIC-2025 · P1	2	Usucapión con sociedad poseedora morosa, Ley 9428 U 7, 8
IIC-2025 · P2	2	Cancelación de presentación previa y legitimación U 7
IIC-2025 · P3	2	Zona catastral frente a zona catastrada U 3, 4
IIC-2025 · P4	3	Cuatro pasos ante situación geográfica incorrecta U 3, 4
IIC-2025 · P5	3	Fundos y longitud de servidumbre en localización de derecho U 10, 11
IIC-2025 · P6	4	Información posesoria en ZMT y fundos del croquis U 8, 10, 11, 12, 13

Examen / pregunta	p.	Tema y unidades para practicar
IIC-2025 · P7	4	Definición y tres datos cubiertos por fe pública U 14
IIC-2025 · P8	5	Caducidad de planos de rectificación y fraccionamiento de 2024 U 7
IIIC-2025 · P1	2	Nicho inscrito el 26/10/1982 sin plano general U 10
IIIC-2025 · P2	2	Cuatro accesos para concesión en ZMT U 10, 11, 12
IIIC-2025 · P3	2	CR-SIRGAS y época 2014.59 U 5
IIIC-2025 · P4	3	Cuatro pasos para inconsistencia 6: traslape parcial U 3, 4
IIIC-2025 · P5	3	Constitución de derecho de paso y nota del plano U 10, 11
IIIC-2025 · P6	3	Inmovilización y tres motivos U 3, 4
IIIC-2025 · P7	4	Georreferenciación y dos datos relevantes U 5
IIIC-2025 · P8	4	Conceptos de concesión, segregación, usucapión e información posesoria U 8, 10, 11, 12, 13
IC-2026 · P1	2	Tres documentos constitutivos del catastro y objetivo del plano U 3, 6
IC-2026 · P2	2	Croquis de ZMT con cinco componentes U 12
IC-2026 · P3	2	Fraccionar tres lotes: 312,60 m² registrales y 315,90 m² reales U 9, 10, 11
IC-2026 · P4	2	Rectificar finca con terrenos ganados al mar en Limón U 9, 12
IC-2026 · P5	3	Antecedentes, levantamiento, legitimación y normativa U 2, 4, 5, 6
IC-2026 · P6	3	Inscripción provisional y cuatro ejemplos U 7
IC-2026 · P7	3	Cuatro pasos para subsanar inmovilización U 3, 4
IC-2026 · P8	3	Cuatro pasos del reclamo sobre datos publicitados U 3, 4
IIC-2026 · P1	2	Sobreposición de al menos 2,3 m y mapa 1:5000 U 3, 4, 5
IIC-2026 · P2	2	Usucapión: titulares, citas, visados y razón de inscripción U 6, 8, 11
IIC-2026 · P3	3	Rectificación de 25 ha 7589 m² a 27 ha 0085 m² con traslapes U 3, 4, 9
IIC-2026 · P4	3	Servidumbre sin constituir: fundos y dimensiones U 10, 11
IIC-2026 · P5	4	Cuatro planos y transitorio III del Decreto 44647 U 7
IIC-2026 · P6	4	Concesión en Tamarindo: mojones, georreferencia, traslapes y accesos U 3, 4, 5, 10, 11, 12
IIC-2026 · P7	5	Cuatro pasos para subsanar marginal de prevención U 3, 4
IIC-2026 · P8	5	Cinco de las doce acciones de mantenimiento del mapa U 3, 4

Fuentes y ampliación dirigida

Los originales están en las subcarpetas Fuentes y Material_Teams. No son lecturas adicionales obligatorias: permiten verificar un detalle o profundizar. Las referencias junto a cada unidad identifican los artículos concretos que sustentan la explicación.

Base de examen: programa de Bachillerato en Ingeniería Topográfica y Catastral, tercera prueba; 14 convocatorias aportadas entre 2022 y 2026. Los rótulos de portada se excluyeron del conteo temático. Hay etiquetas múltiples: las frecuencias no suman 100%.

Material de apoyo del usuario: presentaciones y documentos de Legislación de Teams/SharePoint; compilación Normativa_CR_estudio con versiones identificadas al 28/09/2026. Se priorizaron textos normativos y casos de examen sobre comentarios docentes; se distinguieron referencias derogadas.

Normas principales: Ley 6545 (Catastro), Ley 139 (Informaciones Posesorias), Código Civil, Ley 4240 y RFU, Ley 7933 y Decreto 45214 (condominio), Ley 6043 (ZMT), Ley 7575 (Forestal), Ley 276 (Aguas), Ley 7495 (Expropiaciones), Ley 4294 y Decreto 21 (ejercicio profesional). Las unidades indican los artículos concretos utilizados.

Decreto 44647: texto oficial SINALEVI contrastado el 22/10/2026; copia de 75 páginas en Fuentes.

Registro Nacional: comunicado de entrada en vigencia el 24/03/2025.

Registro Nacional: publicaciones institucionales, incluidas reforma 45815 y fe de erratas de 2026.

Decreto 34331, artículo 71: consulta histórica para provisionalidad anterior; norma derogada.

CIT: comunicación sobre eliminación del ocurso por Ley 10768 y vía de apelación.

CFIA: Reglamento Especial del Protocolo del Agrimensor.

CFIA: Código de Ética Profesional, texto consultado con adiciones publicadas en abril de 2026.

INVU: repositorio oficial de leyes y reglamentos; RFU y versión ilustrada.

Registro Nacional: análisis de medidas cautelares y afectaciones parcelarias.

CIT / Registro Nacional: Guía de Calificación Catastral 2025; contrastar sus plazos con las reformas posteriores.

Poder Judicial, Nexus: resolución del Tribunal Agrario sobre posesión actual, linderos e interdicto; ilustración del límite entre hecho posesorio y dominio.

Criterio de selección: conservar definiciones, requisitos, excepciones, plazos, cifras, procedimientos y aplicación. Se omitieron artículos ajenos a los siete bloques del programa, duplicados, historia institucional extensa y transcripciones completas. El índice mantiene trazabilidad hacia los exámenes.

Cuando el caso carece de una fecha, un antecedente o un croquis suficiente, la guía expresa la condición que decide la solución. Esa limitación no debe reemplazarse por datos inventados. Los simulacros, esquemas, rúbrica y plan de 30 días fueron elaborados para el estudio.